공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 019 호 2025. 2. 13.

사 건 번 호 2022서경2076

사 건 명 던롭스포츠코리아(주)의 재판매가격유지행위 등에 대한 건

피 심 인 던롭스포츠코리아 주식회사
서울특별시 서초구 사평대로 76
대표자 홍○○
대리인 변호사 류○○, 김○○

심의종결일 2025. 1. 24.

주 문

1. 피심인 던롭스포츠코리아 주식회사는 특약점에 대하여 자신이 판매한 골프 클럽 등의 상품을 판매하면서 자신이 정한 온라인 또는 오프라인상의 최저 판매가격을 준수할 것을 요구하고, 이를 위반하는 경우 출고정지, 리베이트 등 금전적 지원 삭감, 상품 회수, 거래종료 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 등의 방법으로 재판매가격을 유지하는 것과 동일 또는 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 던롭스포츠코리아 주식회사는 특약점에 대하여 자신이 판매한 골프 클럽 등의 상품을 자신과 계약 및 거래관계가 없는 다른 유통업자에 판매하지 않을 것을 요구하고, 이를 위반하는 경우 출고정지, 리베이트 등 금전적 지원 삭감, 거래종료, 상품 회수 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 등의 방법으로 거래상

대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 것과 동일 또는 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 위 가. 및 나.와 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 피심인과 거래를 하고 있는 모든 특약점에게 서면으로 통지하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

3. 피심인 던롭스포츠코리아 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 1,865,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 던롭스포츠코리아 주식회사[1]는 일본국 ○○○○ ○○ ○○(○○○○○○○○○○○○○○○○○○)으로부터 젝시오(XXIO), 스릭슨(SRIXON), 클리브랜드 골프(Cleveland Golf)의 3개 브랜드 골프용품을 수입하여 국내에 판매하는 것을 주요 사업으로 하는 자로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[2] 제2조 제1호에서 규

1) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사', '던롭스포츠코리아'는 생략하고 피심인이라고 한다.

정한 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인의 일반현황 및 주요 재무현황은 아래와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 2023년 12월 31일, 단위: 백만 원, 명)

설립일	자본금	매출액	당기순이익	상시 고용 종업원 수
2011. 3. 1.	2,000	152,406	16,523	82

<표 2> 피심인 주요 재무현황

(기준: 연도별 말일, 단위: 백만 원)

연도	매출	영업이익	당기순이익
2021	113,194	16,839	13,027
2022	141,661	24,869	18,798
2023	152,406	20,235	16,523

다. 시장구조 및 실태

1) 골프산업 및 골프 용품 산업 개요

3 국내에서 골프에 관한 관심은 1998년 박세리 선수의 LPGA 대회 우승을 기점으로 시작되었으며, 1999년 김대중 전 대통령의 골프 대중화 선언으로 국내 골프산업이 성장하기 시작했다.

4 한국레저산업연구소에 따르면 국내 골프 인구는 2013년 약 356만 명에서 2021년 564만 명으로 연평균 약 5.9% 성장하였다. 골프 인구 성장의 이유로 우선 주 52시간 근무 제도의 시행을 꼽을 수 있다. 퇴근 후 여가시간이 확보됨에 따라 체육활

2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2022. 12. 30.에 시행된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.

동 시간이 증가하고 동시에 골프에 대한 관심 및 접근이 증가하게 된 것이다. 특히 2020년 코로나 팬데믹 발생으로 대다수의 산업이 전반적으로 침체된 반면 골프산업은 호황을 누리게 되었다. 이유로는 골프가 실외활동이라 코로나19의 감염 위험이 적고 타인과의 사회적 거리두기가 용이한 점, 코로나19로 해외여행이 어려워지자 그 여윳돈을 골프에 투자하였다는 점 등이 있다. 특히 MZ 세대의 입문이 두드러졌는데, 한국레저산업연구소에 따르면 2030세대 골프 인구가 2019년 65만 명에서 2021년 115만 명으로 젊은 층의 골프 시장 유입이 크게 증가했다.

5 골프 클럽이 속한 골프 용품 시장은 골프산업 내에서도 가장 큰 규모의 시장으로, 한 시장조사결과[3]에 의하면 2022년 기준 골프 용품·설비 시장의 크기는 약 9조 9,365억 원에 달한다. 다만 이는 이 사건 관련상품인 골프 클럽뿐 아니라 볼 등의 골프 용품 및 골프 연습장에서 사용되는 인조잔디 매트, 스크린, 프로젝터 등 각종 설비 및 대리점의 유통마진을 모두 포함한 시장 규모다.

2) 골프 클럽의 종류 및 특성

6 골프 클럽은 골프공을 치는 도구로 대표적인 골프 용품이다. 골프 중에는 상황에 맞는 여러 골프 클럽이 사용되는데 그 종류는 다음과 같다.

<표 3> 골프 클럽의 종류

명칭	특성
드라이버	골프클럽 중 가장 크고 길다. 각 홀을 처음 시작할 때 사용한다.
아이언	짧은 거리를 공략할 때 사용하는 골프클럽이다. 주로 원하는 지점에 공을 떨어뜨리기 위해 사용한다.
페어웨이 우드 (이하 '우드'라 함)	공을 장거리로 보내기 위한 골프클럽이다. 클럽의 번호가 낮아질수록 비거리는 늘어나나 치기는 어렵다.
유틸리티/ 하이브리드	우드보다는 비거리가 짧고 아이언보다는 길다. 우드를 대체하기 위한 유틸리티와 아이언을 대체하기 위한 하이브리드로 구분된다.
웨지	아이언보다도 비거리가 짧은 골프클럽으로 100m 내외의 비거리를 내거나 모래 등에 파묻힌 공을 치기 위해 사용한다.
퍼터	그린 위에서 최종적으로 공을 홀에 넣기 위해 사용한다.

3) 서울대학교 스포츠산업연구센터·유원골프재단 발간, 「한국 골프산업백서 2022」

7 동일한 골프 클럽을 사용하더라도 그 효과는 개인의 신체적 특성에 따라 달라지므로, 골퍼들은 각자 자신의 특성에 맞는 골프 클럽을 구매하려 한다. 이에 따라 골프 클럽은 다음과 같은 특징을 갖는다.

8 첫째, 오프라인 구매가 활발하다. 골퍼들은 매장에서 시타(골프 클럽을 직접 사용해보는 것)를 통해 어떤 제품이 자신에게 맞는지를 시험해 보고, 해당 매장에서 골프 클럽을 구매하는 경우가 많다.

9 둘째, 제품별로 타겟 사용자가 존재한다. 우선 성별에 따라 남성용과 여성용이 구분된다. 샤프트(골프 클럽의 길쭉한 막대 부분)의 강도가 약하면 탄성이 좋아 적은 힘으로도 멀리 칠 수 있는 반면에 정확하게 공을 치기는 어려워지므로, 여성 골퍼는 가볍고 멀리 나갈 수 있는 클럽을, 남성 골퍼는 무겁더라도 정확하게 칠 수 있는 클럽을 선택하게 된다. 사용자의 골프 실력 내지는 사용 연령대 또한 골프 클럽의 선택에 영향을 미치는데, 자신의 스윙 스피드가 빠를수록 무거운 클럽을 선택한다고 알려져 있다. 이를 반영해 초급자용/중상급자용, 시니어용 등의 클럽이 출시되고 있다.

<표 4> 피심인 경영기획팀 ○○ ○○○ 진술조서(소갑 제8호증)

문) 골프채 선택시 소비자들이 가장 중시하는 것은 무엇이라고 보시나요? 답) 가장 중시하는 것은 개인의 신체적인 조건에 따라 비거리가 잘 나올 수 있는 채라고 생각합니다. 이런 것을 온라인에서 알기는 어렵고 매장에 가서 시타를 해보고 자신에게 맞는 것을 구매하는 경우가 많습니다. 그 다음으로는 브랜드 인지도나 가격대를 고려하는 것 같습니다.

<표 5> 피심인 ○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

문) 골프채 선택 시 소비자들이 가장 중시하는 것은 무엇이라고 보시나요? 답) 소비자별로 천차만별이겠지만, 일단은 대부분 직접 쳐보고 사기 때문에 성능이라던지 방향(똑바로 공이 나가는지)을 많이 보지 않을까 싶습니다.

10 셋째, 동일한 제품도 로프트 각[4], 샤프트 강도 등 세부 사양(스펙)을 조금씩 달리하여 생산되는 경우가 많아 소비자가 자신에게 맞는 사양의 제품을 선택할 수 있다. 다음은 피심인의 XXIO 12 여성용 제품의 홍보물로서, 다양한 사양의 제품을 갖추고 있음을 나타내고 있다.

<표 6> 피심인의 골프 클럽 홍보물 예시

3) 국내 골프 클럽 시장 현황 및 구조

11 국내 골프 클럽 시장의 정확한 규모를 분석한 공신력 있는 자료는 찾기 어려우나,[5] 피심인은 일부 주력 상품에 한정한 시장 규모를 다음과 같이 파악하고 있다.[6] 2020년에서 2022년까지 골프의 인기가 늘어남에 따라 골프 클럽 시장의 규모도 크게 성장하였음을 알 수 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

4) 지면으로부터 수직인 선과 골프공이 닿는 면 사이의 각도를 의미한다.

5) 이는 코로나 팬데믹 이전에는 골프가 대중적인 스포츠로 자리 잡지 못했던 점, 골프 클럽이 주로 해외에서 수입되어 국내 유통사업자들의 규모가 대체로 크지 않은 점 등에 기인한 것으로 보인다.

6) 피심인이 시장조사·분석 전문업체 'GFK'를 통해 파악한 시장 현황이며, 일부 대리점에 대한 표본조사를 통해 산출한 통계다. 피심인은 해당 통계 자료의 완결성과 표본이 부족하다는 등의 이유로 신뢰성이 떨어진다고 주장한다. 그러나, 해당 자료는 피심인이 수년간 유료로 구입하여 영업정책 수립에 참고하는 자료로서 이를 신뢰할 수 없다는 주장은 그간의 행위 양태와 모순된다는 점, GFK 자료는 대리점의 판매 현황을 근거로 작성된 자료로 충분한 표본을 확보하였다고 판단된다는 점 등을 고려할 때 피심인의 주장이 타당하다고 보기 어렵다.

<표 7> 국내 골프 클럽 시장 규모(피심인 추산, 소갑 제4호증)

(단위: 백만 원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
드라이버	132,401	138,058	178,973	218,735	202,112
아이언	153,171	175,350	247,472	289,717	266,524
우드	43,379	-	-	-	-
유틸리티	35,149	-	-	-	-
웨지	15,132	16,637	23,440	29,218	28,668
계	379,232	330,045	449,885	537,670	497,304

※ - 표시: 자료 없음

12 골프 클럽은 인기 브랜드가 대부분 해외 브랜드이기 때문에 수입의 비중이 높다. 관세청에 따르면, 2021년 1월부터 10월까지 골프 클럽 수입액은 389백만 달러인 반면 수출액은 1백만 달러에 불과했다. 해당 기간 골프 클럽의 수입국가는 일본이 249백만 달러, 미국이 78백만 달러, 중국이 44백만 달러로, 3개국으로부터의 수입액 비중이 전체의 95.3%를 차지했다.[7)]

13 피심인의 주요 경쟁사업자로는 핑, 타이틀리스트, 캘러웨이, 테일러메이드, 브리지스톤, 혼마 등이 있다. 피심인이 파악하고 있는[8)] 연도별 주요 사업자의 골프 클럽·볼 시장 점유율 및 순위(매출액 기준)는 다음과 같다. 연도별로 조사 대상 사업자 및 조사 대상 상품[9)] 범위에 일부 차이는 있으나, 그간 지속적으로 10% 이상의 점유율을 유지했음을 확인할 수 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

7) 관세청 2021. 11. 24. 보도자료, '코로나 시대 골프용품 수입 역대최대 기록'

8) 위 각주 6)과 동일한 자료이다.

9) 연도별로 점유율 산정시 포함된 골프 클럽의 범위가 조금씩 다르다. 2020년 ~ 2022년의 조사 대상은 드라이버, 아이언 세트, 웨지였으나, 2019년에는 우드도 추가로 포함되며, 2023년에는 우드, 유틸리티, 퍼터, 클럽 세트도 추가로 포함되어 있다.

<표 8> 주요 사업자의 골프 클럽·볼 시장 점유율(피심인 추산, 소갑 제4호증)

(단위: %)

주요 사업자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
던롭(피심인)	**14.1**	**12.8**	**10.2**	**11.5**	**12.9**
핑	-	-	-	-	12.0
타이틀리스트	14.0	14.2	10.6	10.5	10.9
캘러웨이	9.3	7.0	7.6	6.9	10.9
테일러메이드	-	-	8.7	6.6	8.4
브릿지스톤	6.2	7.7	9.3	10.5	7.7
혼마	12.7	13.0	15.3	6.7	6.8
야마하	6.3	9.5	7.6	6.4	3.4
미즈노	3.4	2.7	2.7	3.4	2.9
기타	34.0	33.1	28.0	37.5	24.2
계	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

14 한편 피심인이 파악하는 바에 의하면[10] 2019년부터 2023년까지 매출액 기준으로 본 피심인의 골프 클럽 성별·종류별 시장점유율은 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 피심인의 골프 클럽 성별·종류별 점유율(피심인 추산, 소갑 제4호증)

(단위: %)

성별	종류	브랜드	2019년 (점유율 순위)	2020년 (점유율 순위)	2021년 (점유율 순위)	2022년 (점유율 순위)	2023년 (점유율 순위)
남성	드라이버	젝시오	8.2	9.1	7.6	5.8	5.8
		스릭슨	1.3	0.4	2.0	1.5	3.2
		던롭 계	9.5 (4)	9.5 (4)	9.5 (4)	7.2 (4)	9.0 (4)
	아이언 세트	젝시오	6.8	7.3	4.5	4.2	4.6
		스릭슨	0.8	0.6	1.0	1.5	2.5
		던롭 계	7.6 (5)	7.9 (4)	5.5 (7)	5.6 (6)	7.1 (4)
여성	드라이버	젝시오	34.4 (1)	33.5 (1)	24.5 (2)	21.5 (2)	29.9 (1)
	아이언 세트	젝시오	34.3 (2)	27.5 (2)	24.1 (2)	19.9 (2)	28.1 (1)
전체				15.7%	14.2%	12.7%	16.6%

15 골프클럽은 성별 및 클럽의 종류에 따라서도 선호하는 브랜드가 다르다. 골프용품 유통업체인 ㈜골프존커머스에서 발표한 아래 자료(2024년 1월 골프존마켓 오프

10) 위 각주 6)과 동일한 자료이다.

라인 매장 골프 클럽 판매 수량 기준 순위 및 점유율)를 보면 피심인의 '젝시오' 브랜드에 대한 여성 소비자의 선호가 매우 높다는 사실이 확인된다.

<표 10> 2024년 1월 남성용 골프 클럽 판매 순위

(단위: %)

순위	드라이버		우드		유틸리티		아이언	
	모델명	M/S	모델명	M/S	모델명	M/S	모델명	M/S
1	테일러메이드 Qi10	24.2	핑 G430	20.9	핑 G430	25.2	브리지스톤 V300 8	29.2
2	핑 G430	18.1	테일러메이드 Qi10	12.4	테일러메이드 Qi10	13.1	타이틀리스트 T-SERIES iii	10.7
3	캘러웨이 PARADYM	12.5	핑 G425 MAX	11.4	스릭슨 23 ZX 시리즈	9.0	미즈노 MX-1	7.1
4	타이틀리스트 TSR	8.3	캘러웨이 PARADYM	6.8	젝시오 XXIO12	8.9	PRGR EX-1	5.8
5	핑 G425 MAX	5.5	젝시오 XXIO12	6.7	핑 G425	8.6	테일러메이드 23 P790	4.8

* M/S: 점유율 의미

<표 11> 2024년 1월 여성용 골프 클럽 판매 순위

(M/S: 점유율 의미, 단위: %)

순위	드라이버		우드		유틸리티		아이언	
	모델명	M/S	모델명	M/S	모델명	M/S	모델명	M/S
1	젝시오 XXIO12	19.1	젝시오 XXIO12	18.8	젝시오 XXIO13	22.3	혼마 KIWAMI 5	17.4
2	혼마 KIWAMI 5	11.6	혼마 KIWAMI 5	17.5	혼마 KIWAMI 5	20.3	젝시오 XXIO13	14.7
3	테일러메이드 Qi10	8.9	젝시오 XXIO13	13.7	PRGR LS	9.7	PRGR LS	7.3
4	PRGR LS	8.4	PRGR LS	7.2	테일러메이드 Qi10	5.7	핑 GLE 3	5.8
5	젝시오 XXIO13	8.4	핑 GLE 3	6.4	혼마 TW-GS	4.9	테일러메이드 스텔스글로리	4.8

* M/S: 점유율 의미, 음영 부분은 피심인 상품

라. 피심인의 사업구조

1) 피심인의 골프 클럽

16 피심인이 취급하는 골프 클럽의 모델명, 종류 및 출시 연도는 다음과 같다. 이 사건 재판매가격 유지행위 및 구속조건부 거래행위 대상이 된 상품은 피심인의 판매 주력 상품인 젝시오 브랜드 및 스릭슨 브랜드의 메인 시리즈에서 발매된 모델로서, 아래 표에서 음영 처리된 부분이다. 이들 상품은 2년 주기로 신제품이 출시되는 바, 아래 표에서는 2019년~2023년 사이에 출시되어 이 사건 행위기간 동안 유통되었던 모델을 기재하였다.

<표 12> 피심인의 골프 클럽

브랜드명	시리즈명	종류	모델명 (출시 연도)
젝시오	XXIO	드라이버, 우드, 유틸리티/하이브리드, 아이언	11 ('20) → 12 ('22)
	X	드라이버, 우드, 유틸리티/하이브리드, 아이언	X ('20) → X2 ('22)
	XXIO PRIME RE	드라이버, 우드, 유틸리티/하이브리드, 아이언	3 ('19) → 4 ('21) → 5 ('23)
	기타: XXIO CROSS(아이언, '19), Blade Type(퍼터, '22), Mallet Type(퍼터, '20)		
스릭슨	Z Series	드라이버, 우드, 유틸리티/하이브리드, 아이언	85 ('19) → ZX ('21) → ZX MK II ('23)
	기타: Z-FORGED(아이언, Z-FORGED('19) → ZX('21) → Z-FORGED2('23))		
클리브랜드 골프	RTX	웨지	RTX-4 BLADE ('18) → RTX ZIPCORE ('20) → RTX6 ZIPCORE ('23)
	기타: 웨지류(RTX DEEP FORGED, WEDGE, Women's) 퍼터류(Huntington Beach, HB SOFT MILLED, FRONTLINE)		

17 피심인의 주요 상품군으로서, 이 사건 재판매가격 유지행위 및 구속조건부 거래행위의 대상이 된 상품에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

가) XXIO 시리즈

18 젝시오의 주력 제품으로 40~50대의 초·중급자를 주요 타겟으로 한다. 맑고 상쾌한 타구음을 강조하는 클럽으로 특히 여성 고객의 선호도가 높다.

나) XXIO X 시리즈

19 XXIO 시리즈보다 무겁고 강한 클럽으로 30~50대의 중급자를 주요 타겟으로 한다. 남성용 제품만 출시되며 스윙 스피드가 빠르다는 특징이 있다.

다) XXIO PRIME RE 시리즈

20 젝시오의 프리미엄 제품으로 60대 이상의 초·중급자를 주요 타겟으로 한다. 한국 골퍼들의 특성에 맞게 개발된 한국 전용 모델이다.

라) SRIXON Z 시리즈

21 젊은 중·상급자를 주요 타겟으로 하는 제품으로 프로골퍼들 또한 사용하는 모델이다.

<표 13> 피심인의 주요 상품군

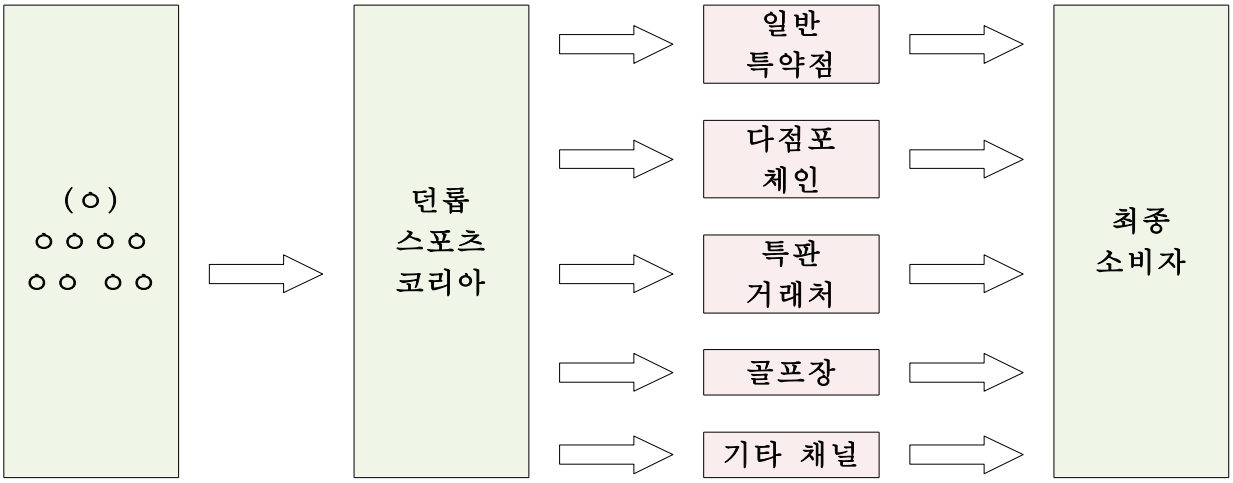
XXIO (남성용)	XXIO (여성용)	XXIO X
XXIO PRIME RE (남성용)	XXIO PRIME RE (여성용)	SRIXON Z Series

2) 피심인의 유통구조

22 피심인은 일본국의 ○○○○ ○○ ○○으로부터 수입한 위 골프 클럽을 일반 특약점, 다점포 체인, 특판 거래처, 골프장, 기타 채널로 구분되는 채널을 통해 소비자에게 자신의 제품을 판매하고 있다. 이 중 특약점, 다점포 체인, 특판 거래처 등은

비전속 대리점이며, 직영점은 별도로 운영하지 않고 있다.

<표 14> 피심인의 유통구조



가) 일반 특약점

23 피심인과 특약점 계약을 체결하고 거래하는 일반적인 대리점을 의미한다. 통상 1개 사업자가 5개 미만 지점을 운영하며, 1개 지점만을 운영하는 경우가 대부분이다. 이들은 오프라인 골프용품점(로드샵)을 운영하는 방식으로 사업을 영위하고 있으며, 온라인 판매를 겸하는 경우도 있다.

24 한편 피심인은 일반 특약점 중 피심인 직원 출신이 운영하는 특약점을 OB 특약점이라 하여 구분하기도 하였다.

25 일반 특약점의 경우, 각 특약점이 피심인의 영업 담당자와 공급받을 상품의 범위와 수량을 협의하여 발주하면 피심인은 각 특약점에 직접 상품을 공급하였다. 피심인의 특약점에 대한 출고 주기는 특별히 정해져 있지 않으나, 통상 특약점들이 매월 초 대량 발주를 하고 이후에는 필요한 상품을 수시로 발주하는 방식으로 유통이 이루어진다. 그 이유는 앞서 언급한 골프 클럽의 특성상 세부 사양(스펙)이 무척 다양하여 특정 사양의 골프 클럽이 판매되면 해당 스펙의 골프클럽을 찾는 다른 손님에게 판매를 할 수 없으므로, 판매된 사양의 골프 클럽을 재주문하기 위함이다.

<표 15> 피심인 ○○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

문) 특약점에 대한 골프채, 볼, 용품 등의 출고 주기는 어떻게 되나요? 정해진 주문과 출고 시기가 있나요? 답) 정해진 시기는 없고, 점주가 수시로 물건이 필요할 때 원하는 물량을 알려주시면 저희가 바로 출고해 드리는 방식입니다. 대부분 월초에 대량 주문하고, 그 뒤에는 필요해지는 물품을 수시 주문하시는데, 그렇다고 해서 주문·출고 주기가 한 달인 것은 아닙니다. 어느 정도 규모가 있는 점포는 한 달에 열 번 이상도 주문합니다. 골프채는 스펙이 무척 다양하기 때문에, 특정 스펙의 채가 판매되어 버리면 그 다음 손님이 해당 스펙을 찾았을 때 팔 수가 없습니다. 그래서 물건이 팔리면 바로 저희에게 주문을 해 주시고, 그러면 저희도 다음날이면 바로 배송을 해 드립니다.

나) 다점포 체인 (중형 특약점 및 대형체인 특약점)

26 특정 지역 또는 전국에서 동일한 브랜드 하에 다수의 점포가 운영되는 특약점을 의미한다. 피심인은 다시 이를 ○○○○○(○개 지점, 이하 지점수는 모두 2023년말 기준), ○○○○○○(○개 지점) 등과 같이 1개 브랜드 하에 5~20개 정도의 지점이 운영되는 중형 특약점과 ○○○(○개 지점), ○○○○(○개 지점) 등과 같이 그보다 많은 지점을 운영하는 대형체인으로 구분하였다.

27 다점포 체인은 매출 규모가 크기 때문에 대량 발주가 이루어지는 경우가 많아, 피심인은 다점포 체인의 각 지점이 아닌 본사와 계약을 체결하였다. 상품은 통상 피심인이 다점포 체인의 본사가 관리하는 물류센터에 상품을 공급하면 해당 업체가 자신의 오프라인 지점에 해당 상품을 배송하는 방식으로 유통되었으나, 다점포 체인에 소속된 개별 오프라인 매장으로 공급해 줄 것을 요청받는 경우 해당 지점으로 직접 출고하기도 하였다. 그 밖에 발주 협의, 출고 주기 등의 유통과정은 일반 특약점과 동일하다.

다) 특판 거래처

28 법인고객을 상대로 상품을 판매하는 사업자(예컨대, 특정 기업의 고객 증정용

로고볼을 제작하여 판매하는 경우) 또는 주식회사 ○○○, 주식회사 ○○○○○○○ 등과 같이 온라인에서 소비자에게 판매하는 사업자를 의미한다.

라) 골프장

29 골프장 내에 위치한 용품 판매점(프로샵)에서 상품을 판매하는 경우를 의미하며, 발주·출고 방식 등은 일반 특약점과 동일하다.

마) 기타 채널

30 피심인과의 정기적인 계약에 의한 구매가 아닌 단발적으로 구매하는 개인 또는 단체 고객, 피심인의 임직원 구매 등을 의미한다. 이들은 피심인이 특약점을 거치지 않고 직접 소비자 또는 임직원에게 판매한다는 점에서 앞의 유통구조와 구별된다.

31 피심인의 연도별 골프클럽 유통채널의 유형별 개수 및 매출 비중은 아래와 같다. 그 중 이 사건 재판매가격 유지행위 및 구속조건부 거래행위의 대상이 되었던 특약점(일반 특약점 및 다점포 체인을 통칭)의 매출액 비중이 매년 97% 이상을 차지한다.

<표 16> 피심인의 골프 클럽 유통채널 현황

(단위: 개, 백만 원)

년도	분류	**일반 특약점**	**다점포 체인**	특판 거래처	골프장	기타	합계
2020	개수						
	금액						
	비중						
2021	개수						
	금액						
	비중						
2022	개수						

	금액 비중						
2023	개수						
	금액 비중						

<표 17> 일반특약점 중 OB 특약점과 비OB 특약점의 비중

	2020년		2021년		2022년		2023년	
	개수	매출비중	개수	매출비중	개수	매출비중	개수	매출비중
일반특약점								
OB특약점								
非OB특약점								

3) 특약점에 대한 리베이트·할인 등 금전적 지원

32 피심인은 특약점들이 자신의 상품을 적극 매입·판매하도록 독려하기 위하여 다음 표와 같이 각종 리베이트, 할인 등 금전적 지원을 제공하였다. 아래 2. 가. 1) 및 2. 나. 1)의 인정사실과 같이, 피심인은 이 사건 재판매가격 유지행위 및 구속조건부 거래행위 과정에서 자신의 요구를 위반하는 특약점에 불이익을 주기 위해 아래 <표 18> 기재의 금전적 지원을 일부 또는 전부를 삭감하였다.

<표 18> 특약점에 대한 금전적 지원(거래액 대비 %, 소갑 제7호증, 제10호증, 제20호증)

연도	일반 특약점 (비 OB 특약점)	OB 특약점	중대형 특약점	대형체인 특약점
2020				
2021				

2022			
2023			

* 표시한 항목은 젝시오 브랜드 상품에 대해서만 제공

33 위 <표 18>에 기재된 용어의 의미는 다음과 같다.

34 첫째, ‘선DC’란 특약점에 상품을 공급할 시점에 공급가격에 대해 사전적으로 적용해주는 할인을 뜻한다. 둘째, ‘판매가 준수’[11]란 특약점이 지정된 재판매가격을 준수하는 경우 받는 금전적 지원을 의미한다. 다만, 실제 재판매가격 위반 특약점에 대한 제재 기준에는 판매가 준수 지원금 삭감뿐만 아니라 다른 금전적 지원(OB특약점 선DC, 중대형・대형체인 특약점 연개런티)의 삭감이 포함되어 있었다. 셋째, ‘연개런티’란 해당연도에 피심인의 상품을 일정 금액 이상 소비자에게 판매하기로 약속(개런티)하는 대가로 공급가에 적용되는 추가 할인을 뜻하며, 줄여서 ‘개런’ 혜택 등으로도 지칭되었다. 넷째, ‘판매등록 장려금’이란 특약점이 피심인으로부터 공급받은

11) 피심인은 특약점에 서면으로 제공하는 계약서에 판매가 준수 지원을 ‘정책준수 장려금’으로 표기하였으나, 내부 문건에서는 아래 표와 같이 ‘판매가 준수’ 장려금으로 표시하였으며, “판매가 준수 리베이트 요율 상향하여 판매가격 안정화 장치로 활용”이라는 기재 내용으로부터 해당 장려금의 지급 목적이 재판매가격 유지임이 드러난다.

<참고> 2022년 영업정책(소갑 제10호증)
<비공개>

상품을 실제로 소비자에게 판매하면서 그 품목, 판매금액 등의 정보를 전산에 등록하면 해당 판매금액의 일정 비율로 지급되는 리베이트이다. 다섯째, '남성용 실판매'란 피심인이 자신의 남성용 골프 클럽 판매를 촉진하기 위해 특약점이 이를 소비자에게 실제로 판매한 금액에 대해 일정 비율로 지급한 리베이트를 뜻한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 재판매가격유지행위

1) 인정사실

35 피심인은 2020년 1월부터 2023년 4월까지 자신과 거래하는 전체 특약점을 대상으로 자신이 공급하는 젝시오 및 스릭슨 골프 클럽[12]의 최저 재판매가격과 해당 가격을 지키지 아니하는 경우 불이익한 조치를 가할 계획임을 통지하였다. 이후 온라인 및 오프라인 모니터링을 통해 특약점의 판매가격을 조사하고, 재판매가격을 위반한 특약점에 대해서는 사전에 마련된 기준에 따라 출고정지, 리베이트 등 금전적 지원 삭감, 계약 해지 등의 제재를 실행하였다.

36 2020년에서 2021년까지 피심인은 특약점이 젝시오 및 스릭슨 골프클럽을 소비자에게 직접 판매하는 경우뿐 아니라, 피심인과 거래관계가 없는 골프용품 판매점[13]이 특약점으로부터 해당 상품을 공급받아 소비자에게 판매하는 경우[14]에도 자신이 정한 최저 재판매가격을 준수하도록 하였다. 다만 피심인은 재판매가격을 위반한 비특약점에 대하여 출고정지 등 불이익을 직접 가할 수 없었으므로, 특약점을 대상으로 도도매 시 자신이 지정한 재판매가격 이상으로 상품을 판매할 것을 요구하고 이를 위반한 특약점을 제재하였다.[15]

---

12) 젝시오 XXIO, X, PRIME RE 시리즈 및 스릭슨 Z 시리즈의 드라이버, 아이언, 우드, 유틸리티/하이브리드를 말하며, 이하 동일하다.

13) 이하 비특약점이라고 한다.

14) 상기한 경우와 같이 특약점이 비특약점에게 상품을 판매하는 것을 도도매라고 하며, 이하 같다.

15) 피심인은 특약점뿐 아니라 비특약점의 소비자 판매가격도 모니터링하고, 이 가격이 자신이 설정한 재판매가격보다 낮은 경우 해당 비특약점에 상품을 공급한 ○○○○ ○○○○ ○○○○○. 피심인은 특약점에 골프 클럽 공급 시 해당 특약점명이 기재된 바코드 스티커를 부착하므로, 이를 통해 도도

37 2022년부터 피심인은 도도매가 시장 내 가격 경쟁을 유발하며 비특약점의 공급가격을 통제하기도 어렵다는 판단하에 아래 2. 나. 1)의 인정사실과 같이 도도매를 전면 금지하였다.

가) 재판매가격유지행위 실행 배경

38 2019년 말[16] 피심인은 아래 <표 19> 기재와 같이, 당시 '지속적인 경기침체 및 물량 과다 공급으로 인한 업체간 경쟁심화', '유통재고 과다로 인한 과열 경쟁'으로 자신이 공급하는 골프 클럽의 시장 내 소비자 가격('실판매가')이 하락하고 있어, '가격 안정화에 대한 당사의 의지를 보여주는 것이 중요한 시점'이라고 판단함에 따라 골프 클럽 재판매가격유지행위를 계획하였다.

<표 19> 2019. 11. 26. 경영기획팀 작성 문건(소갑 제11호증)

◎ XXIO 10 : **지속적인 경기침체 및 물량 과다 공급으로 인한 업체간 경쟁심화로 판매가격이 하락**하여, 現 시장 평균 판매가격은 ㅇ만원으로 형성됨. (중략) ◎ PRIME RE3 : 9월 이후 **과출고로 인하여 실판매가의 하락이 가속화**되고 있는 추세이며, 권장가격은 ㅇ만원으로 관리 ◎ SRIXON Z85 : **유통재고 과다로 인한 과열 경쟁으로 실판매가 하락**하고 있는 상황.
(중략)
4) 2020년 온라인 조사 진행 (案) ◎ 온라인 특약점 계약서 작성시 20년 시장 가격조사 **권장 가격 및 위반에 따른 제재 안내** (중략) ◎ 오픈마켓에서 비특약점은 법적으로 제재를 할 수 없음. **구매를 통해 도도매 업체 확인**

매를 한 특약점을 추적할 수 있었다. 아울러, 특약점이 직접 소비자 판매 과정에서 재판매가격을 위반하는 경우와 도도매 거래를 통해 비특약점으로 하여금 재판매가격을 위반하게 하는 경우에 대한 제재 기준은 서로 달리 설정되어 있었다.

16) 참고로 2016년 이전에도 피심인의 재판매가격 유지행위가 산발적으로 이루어진 정황이 확인되나, 본 사건 인정사실에서 문제된 재판매가격 유지행위와 같이 지속적·체계적으로 이루어지지는 않은 것으로 보인다. 또한 피심인은 2019년 들어 재판매가격 유지행위를 재개하고자 시도하면서 특약점에 대한 가격 통지, 점검 후 3곳의 위반 특약점에 대해 한 차례 출고정지 조치를 한 사실이 확인되나(4월경), 곧이어 시장 내 재고 누적 상황 고려 시 재판매가격 유지행위가 부적합하다고 판단하고 권장가격 차원으로 완화하였으며(5월경), 7월부터 발생하였던 일본제품 불매운동의 대상에 피심인 상품도 포함되자 더 이상 재판매가격 유지행위를 시도한 사실이 발견되지 않는다.

및 제재 진행 (중략)

5) 2020년 시장가격조사에 대한 제제 방안

◎ 제재案

구분		1차	2차	3차	4차	재조사 기준
온라인		경고	1개월 게재정지	계약년도 계약해지	거래종료	48시간 이내 수정
오프라인	일반 특약점	경고	1개월 출고정지	거래종료	-	경고 후 1주일이내 재방문
	OB 특약점		1개월 출고정지	OB혜택 중지	거래종료	
	대형 업체		해당월 리베이트 미지급	분기 리베이트 미지급	분기 리베이트 미지급	

(중략) ※ 유선 계도 및 상황에 따른 방문 계도를 진행함으로써 가격 안정화에 대한 당사의 의지를 보여주는 것이 중요한 시점이라 판단함.

나) 재판매가격과 제재기준의 설정 및 특약점에 대한 통지

(1) 재판매가격의 설정

39 피심인은 2019. 12. 31. 아래 <표 20>[17] 기재와 같이 2020년 1월부터 젝시오 XXIO 11, X, RE3 및 스릭슨 Z85에 적용할 재판매가격을 내부적으로 정하였다.

<표 20> 2020년 1월 재판매가격표(소갑 제12호증)

■ 20년 시장가격조사 운영 관련 件 (발췌)

2019.12.31. 경영기획팀

◎ 온라인 / 오프라인 판매가격 및 시장 판매가격 목표금액

1. XXIO 11 / X

<비공개>

→ 1분기 조사이후 목표가격 재검토(경쟁모델, 시장상황 등 고려하여 가격 경쟁력 여부

17) 해당 표의 내용 중 '도매가격'은 피심인이 특약점에 제품을 공급하는 가격, '온라인 판매가'·'오프라인 판매가'는 피심인이 특약점에 통지하고 준수를 요구하는 재판매가격, '오프라인 제재가격'은 위반 시 실제 제재 기준가격을 의미한다.

재검토)

2. RE3

<비공개>

→ 3월 中 시장판매가격의 추이를 보고 도매가격 대비 현저히 하락되어 9월 처분시의 유통재고 수준을 맞추기 어렵다고 판단되는 경우, 단가인하등의 방법등을 검토하며, 4월부터의 기준가격 재설정함.

3. Z85

<비공개>

-> 4월 도매가격의 ○% 단가인하 예정이며, 3월 中 4월부터의 기준가격 재설정함.

40 위 <표 20> 기재를 통하여 다음과 같은 사실이 확인된다.

41 첫째, 피심인은 특약점에 통지하고 준수를 요구하는 오프라인 재판매가격('오프라인 판매가')과, 위반 특약점에 대한 실제 제재 기준가격('오프라인 제재가격')을 서로 다르게 설정하였다. 구체적으로 위 <표 20> 기재에서 제재 기준가격이 특약점에 통지되는 재판매가격보다 ○ ~ ○만원 낮게 설정된 경우가 있었음을 확인할 수 있으며, 이 경우 피심인은 제재 기준가격을 '버퍼가'로 지칭하였다.[18]

42 피심인은 아래 <표 21> 기재에서 드러나는 바와 같이 제재 기준가격과 통지된 재판매가격이 다를 수 있다는 사실을 특약점에 알리지 않았다. 이는 특약점이 제재 기준가격이 통지되는 재판매가격과 다르다는 사실을 알게 되는 경우, 제재 기준가격까지 가격을 할인하게 되어 통지된 재판매가격이 유명무실해질 것을 우려했기

18) 참고로 피심인은 특약점이 재판매가격 위반한 경우 증거 확보를 위해 직접 해당 상품을 구매하였다는 점에서 제재 기준가격을 '구매가격'으로 지칭하기도 하였다.

때문이다. 만일 특약점의 소비자 판매가격이 통지된 재판매가격보다는 낮고 제재 기준가격보다는 높은 경우 특약점에 불이익한 제재를 가하지는 않았으나, 소비자 판매가격을 통지된 재판매가격까지 인상할 것을 요구해 특약점이 통지된 재판매가격을 준수하도록 유도하였다.

<표 21> 피심인 ○○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

문) 이와 같이 경고, 출고정지, 리베이트 삭감, 계약해지 등의 대상이 되는 가격 수준은 특약점들에 준수해 달라고 요구한 판매가격 수준과 동일한 것인가요? 답) 아닙니다. 두 가격은 다르게 설정됩니다. 우선 특약점에 준수해 달라고 하는 온라인・오프라인 판매가격은 시장조사 후 적정 마진이 확보되는 수준으로 설정한 가격입니다. 그런데 모니터링에 따른 제재는 이 가격대로 철저하게 하지 않았고, 일종의 버퍼를 두고 그보다 조금 낮은 가격을 나중에 내부적으로 정해서 그 이하로 가는 특약점에만 제재를 했습니다. 문) 내부 자료에서 '위반 기준'이라는 표현이 나오던데, 이것이 말씀하신 제재 기준이 되는 가격인가요? 답) 네 맞습니다. 그렇지만 위반 기준이라는 말은 너무 딱딱한 면이 있어 영업부서에서는 잘 쓰지 않았고, 내부적으로는 버퍼가라는 표현을 썼습니다. 문) 그렇다면 이하에서는 특약점에 준수 요청하신 온라인・오프라인 판매가격은 '판매가'라고 하고, 제재 기준이 된 가격은 '버퍼가'라고 하겠습니다. 이 버퍼가는 특약점에 알려주셨나요? 답) 알려주지 않았습니다. 알려주면 버퍼가를 정한 의미가 없어집니다. 특약점들이 제재 기준을 알게 되면 그 부분을 생각해서 버퍼가까지 더 낮은 가격으로 판매할 것이기 때문입니다. 그렇게 되면 특약점 입장에서도 마진을 덜 볼 것이라고 생각합니다. (중략) 문) 그렇다면 공지받은 판매가 미만으로 판매했지만, 제재 기준이 되는 버퍼가보다는 높은 가격으로 판매한 특약점에 대해서는 어떻게 조치했나요? 가격을 공지받은 판매가 수준으로 올려달라고 요청했나요? 답) 네, 그 정도면 영업팀에서 소통하는 과정에서 가볍게 가격을 올려달라고 전달했습니다.

43 둘째, 피심인은 온라인 판매가를 오프라인 판매가와 같게 설정하거나, 그보다 약간 높게 설정하였다. 또한 온라인에서는 특약점에 통지한 재판매가격을 제재 기준가격으로 삼았다. 이에 따라 온라인 가격은 통상 오프라인보다 약간 높은 수준에서 관리되었다.

44 오프라인 판매가 관리 방법과 온라인 판매가 관리 방법에 차이를 둔 이유는

온라인에서 가격을 확인하는 소비자가 오프라인 특약점의 판매가격이 비싸지 않다고 인식하게 하여 오프라인 시장 가격을 높게 유지할 수 있는 환경을 조성하기 위한 것으로 판단된다.[19] 이는 아래 <표 22> ~ <표 25> 기재에서 "온라인 판매가격 유지 활동을 통해 온라인 판매가격 준수 中 이며, 오프라인 시장에서의 온라인 판매가격 이슈는 사라진 상태", "온라인 판매가격은 오프라인 판매가격의 ○% 상향된 수준에서 관리 (오프라인에서의 판매가격에 대한 저항감 해소)"와 같은 문구가 반복적으로 나타나는 등 온라인 가격이 오프라인 가격에 미치는 영향에 대한 검토가 지속되었다는 사실로부터 인정된다.

45 셋째, 일부 상품(위의 경우 RE3, Z85)의 도매가격과 재판매가격이 같은 금액으로 설정되기도 하였다.[20] 이는 2년마다 출시되는 피심인의 골프 클럽 특성상 오래된 제품에 대한 수요가 감소한다는 점을 고려한 것이다. 피심인은 오래된 제품에 대하여 처음에는 재판매가격만 인하하였으며, 이후 도매가격과 재판매가격을 함께 인하하여 신제품 출시 전에 구형 모델 판매를 활성화하고 재고를 처리하였다.[21] 위 <표 20> 기재에서도 2019년 초 출시되어 2020년 당시 구형 모델이었던 RE3, Z85에 대해 '9월 처분', '단가인하[22] 예정' 및 이에 따른 '기준가격 재설정' 계획이 있었음을 확인할 수 있다.

46 이후 피심인은 <비공개> 당시의 시장 상황 등을 반영하여 품목별 재판매가격을 유지 또는 변경하였다. 이하에서는 각 전략회의 자료에 기재된 품목별 재판매가격 및 그 유지·변경 근거를 연도별로 살펴본다.

(가) 2020년

47 2020년도에 적용된 품목별 재판매가격은 아래와 같다. 아래 <표 22> 기재에

19) 실제 피심인은 오프라인 구매가 선호되는 골프 클럽의 특성을 고려하여 오프라인 시장에서의 판매가격을 중심으로 재판매가격유지행위를 실행하였다.
20) 이러한 기간에는 피심인이 재판매가격 준수 등의 대가로 제공하는 리베이트·할인 등 금전적 지원이 해당 상품과 관련한 유일한 유통마진(특약점의 수익)으로 기능하게 된다.
21) 피심인은 이러한 형태의 가격조정을 이를 '처분'이라 명명하였다.
22) '단가인하'는 도매가격 인하를 의미하였다.

서도 특약점에 통지한 재판매가격과 제재 기준가격이 달리 설정되기도 했던 점, 온라인 재판매가격 통제의 주된 목적이 오프라인 시장 가격 유지에 있었다는 점[23] 등을 확인할 수 있다.

<표 22> 2020년 재판매가격표(9월 전략회의 안건자료)(소갑 제12호증)

<제시오: XXIO 11 및 X> <비공개> → 온라인 판매가격 유지활동을 통해 온라인 판매가격 준수 中 이며, 오프라인 시장에서의 온라인 판매가격 이슈는 사라진 상태. → 코로나19로 인한 경기침체로 내방객의 구매율을 높이기 위한 부분 (3월~) / 5월 이후 재난지원금 사용 등으로 판매증가가 발생하면서 치열해진 가격 경쟁으로 인하여, 실제 시장에서의 판매가격은 상기의 "오프라인 구매가격" 수준으로 판단되어 4월 이후 오프라인 시장고지 가격과 구매가격을 이원화 하여 운영해 오고 있음. (중략) → 오프라인 판매가격은 7월부터 현재 시장에서의 판매가격을 기준으로 하향 조정하여 실제 시장에서의 판매가격 이슈을 일부 해소하여 운영 해오고 있으며, 현 시점에서 오프라인 구매가격으로 가격조정을 하게 되면 즉시 판매가격은 현재 형성되어 있는 가격아래로 떨어질 가능성이 높아 보이므로, 특약점에 공지하는 오프라인 가격은 8월과 동일하게 상기의 오프라인 구매가격과 차등을 두어 운영 및 관리함으로써 구매가격 이하로 하락하는 부분을 관리할 예정.
<제시오: PRIME RE3> <비공개> → 온라인의 경우 현재 오픈마켓 포함하여 전채널 온라인 판매 진행하고 있으며, 오프라인에서의 온라인 판매가격 이슈는 없는 상태. → 오프라인 판매가격은 4월 단가인하 이후 약 ○% 마진을 확보해 준 상태이고, 현재

23) '온라인 판매가격 유지활동을 통해 ... 오프라인 시장에서의 온라인 판매가격 이슈는 사라진 상태', '오프라인에서의 온라인 판매가격 이슈는 없는 상태'(온라인 판매가격이 오프라인보다 낮아 특약점을 방문한 고객들이 할인을 요구하는 경우를 의미하는 것으로 보인다), '온라인 판매가격 유지활동을 통하여 오프라인 시장에서의 판매가격 이슈는 없는 상태' 등의 기재 내용으로부터 피심인의 의도가 드러난다.

운영 가격으로 관리함에 따른 리스크가 발생하지 않고 있어 9월도 동일가격으로 운영. (처분전까지 동일 가격으로 운영 예정)
<스릭슨: Z85> <비공개> → 4월부터 ○% 단가인하된 금액의 약 ○%의 마진 보장을 기준으로 오프라인 판매가격을 설정하였으며, 그에 따라 온라인 판매가격을 설정하여 운영 中 → 현재 온라인 판매가격 유지활동을 통하여 오프라인 시장에서의 판매가격 이슈는 없는 상태이나, 상대적으로 온라인에서의 판매 비중이 높은 모델인 점으로 볼때, 온라인 업체에서의 불만상황을 반영하여 7월부터는 온라인 판매가격을 기존 오프라인 판매가격으로 하향 조정하여 운영 中 → 오프라인 판매가격 관리는, 7월부터 XXIO 11 / X 와 동일하게 시장고지가격과 구매가격을 이원화 하여 운영하고 있으며 9월도 동일가격으로 운영.

(나) 2021년

48 2021년에 적용된 품목별 재판매가격은 아래 <표 23> 기재와 같다. 전년도에 출시된 젝시오 XXIO 11 및 X 상품이 구형 모델이 되어 3월에 한 차례 가격을 인하한 것 이외에는 다른 변동이 없었다.24)

<표 23> 2021년 재판매가격표(12월 전략회의 안건자료, 소갑 제13호증)

<젝시오: XXIO 11 및 X> <비공개>

24) 이는 당시 코로나19 감염병 유행으로 야외 스포츠인 골프의 인기가 급증하여 골프 클럽 수요도 증가함에 따라 피심인이 연초에 설정한 높은 가격 수준을 계속 유지할 수 있었기 때문으로 보인다.

* 3월부터 ○% 단가인하 및 시장판매가격 반영하여 온라인 판매가격 / 오프라인 판매가격 / 오프라인 구매가격 재 설정 하였으며, 12월도 기존과 동일한 가격으로 운영
<젝시오: PRIME RE4> <비공개> ※ 온라인은 자사사이트 만 게재 진행 중, 오픈마켓 게재 금지 * 판매점의 마진 보장 및 현시점에서 특별히 시장고지가격을 낮출만한 이유 존재하지 않기 때문에 12월도 기존과 동일하게 운영
<스릭슨: ZX> <비공개> * 판매점의 마진 보장 및 현시점에서 특별히 시장고지가격을 낮출만한 이유 존재하지 않기 때문에 12월도 기존과 동일하게 운영

(다) 2022년

49 2022년에 적용된 품목별 재판매가격은 아래와 같다. 재고 부족으로 인해 시장가격이 높은 수준으로 유지될 수 있는 환경이 조성되자 피심인은 재판매가격을 대체로 인하하지 않고 장기간 유지하였다.[25)]

<표 24> 2022년 재판매가격표(9월 및 12월 전략회의 안건자료, 소갑 제14호증)

[9월 전략회의 안건자료] <젝시오: XXIO 12 및 X2> <비공개>

25) 2022년 신제품인 젝시오 XXIO 12 및 X2는 연중 동일한 가격으로 유지되었으며, 2021년 초 출시된 구형 모델인 젝시오 PRIME RE4는 9월에 가격이 인하되었다. 마찬가지로 구형 모델인 스릭슨 ZX는 10월에 드라이버에 한해 가격을 소폭 인하 후, 12월에서야 재고 처리를 위하여 가격을 인하하였다.

* 출시 초기 판매점 마진율 약 ○% 수준을 기준으로 시장관리가격 설정하여 운영

* 9월 성수기 대비 오프라인 모니터 재시행 예정. 여성용 재고 부족현상 지속으로 판매가 인하로 인한 거래처 마진 감소 이유없음.

* 온라인 판매가격은 오프라인 판매가격의 ○% 상향된 수준에서 관리 (오프라인에서의 판매가격에 대한 저항감 해소)

* 온라인 판매가격 위반시 제재는 2일 이상 연속 위반시 영업일 기준 5일동안 출고정지 적용

<젝시오: PRIME RE4>

<비공개>

※ 온라인은 자사사이트 만 게재 진행 중, 오픈마켓 게재 금지

* 8월 단가인하 된 출고가 및 판매가 고지하여 거래처 마진확보 부분 강조, 실판매 활성화에 주력할 계획

<스릭슨: ZX>

<비공개>

* 시장상황과 수급상황을 반영하여, 9월까지는 현재 시장고지가격 유지할 예정

* 22년 단가인하 계획 없는 상황으로, 오프라인 판매가격을 낮춰서 거래처의 마진을 낮출만한 이유 없음

* 9월부터 시행되는 DR / RU 프로모션 중간상황 체크 후 10월 온/오프라인 판매가 일부 조정여부 재검토 예정.

[12월 전략회의 안건자료]

<젝시오: XXIO 12 및 X2> 생략 (위 문건의 가격표가 12월까지 동일하게 유지)

<젝시오: PRIME RE4> 생략 (위 문건의 9월 단가 인하 후 가격표가 12월까지 동일하게 유지)

<스릭슨: ZX>

<비공개>

* 23년 ZX MK2 신제품 출시 전 유통재고를 소진시키기 위한 최종 단가인하 예정

(라) 2023년

50 이 사건 행위 종료 시기인 2023년 4월까지 적용된 품목별 재판매가격은 아래와 같다. 경기침체로 인해 시장 가격을 높게 유지하기 어려운 환경이 되자 피심인은 구형 모델이 된 XXIO 12 및 X2(2022년 출시)의 재판매가격을 조기에 인하하는 등 '가격 경쟁으로 인한 추가적인 판매가 하락 방지에 주력'하였다.

<표 25> 2023년 재판매가격표(1월 및 4월 전략회의 안건자료, 소갑 제15호증)

[1월 전략회의 안건자료] <젝시오: XXIO 12 및 X2> <비공개> * 2년차 실판매 활성화 및 판매동력 제공하기 위한 선제적 판매가인하 진행 * 경기침체 및 계절이슈로 인한 실판매가 하락 현상 지속 관측. 가이드 가격 선제적으로 인하 진행하여 가격 경쟁으로 인한 추가적인 판매가 하락 방지에 주력. * 온라인 판매가격은 오프라인 판매가격의 ○% 상향된 수준에서 관리 (오프라인에서의 판매가격에 대한 저항감 해소)
<젝시오: PRIME RE4> 생략 (위 문건의 2022년 9월 단가 인하 후 가격표가 2023년 1월까지 동일하게 유지된 후 2월에 신제품 출시)
<스릭슨: ZX MK2> <비공개> * 23년 ZX MK2 신제품 출시와 더불어 온/오프라인 가격모니터링 진행하여 초기판매가 유지될 수 있도록 관리
[4월 전략회의 안건자료] <젝시오: XXIO 12 및 X2> <비공개> * 2년차 실판매 활성화 및 판매동력 제공하기 위한 출고가 인하 앞당겨 실시(7월->4월)

* 경기침체 및 계절이슈로 인한 실판매가 하락 현상 지속 관측. 공급가 및 판매가 인하하여 시장상황에 맞는 판매가격 가이드 및 거래처 마진확보에 주력. * 온라인 판매가격은 오프라인 판매가격의 ○% 상향된 수준에서 관리 (오프라인에서의 판매가격에 대한 저항감 해소)
<젝시오: PRIME RE5> <비공개>
<스릭슨: ZX MK2> 생략 (위 문건의 1월 가격표가 4월까지 동일하게 유지)

(2) 제재 기준 설정

51 2020년~2021년의 재판매가격 위반 제재기준은 특약점이 직접 소비자에게 판매할 때 재판매가격을 위반한 경우와 도도매 거래로 인해 비특약점이 재판매가격을 위반한 경우에 다르게 설정되었다. 한편 2022년부터는 피심인이 도도매를 금지함에 따라 재판매가격 위반 시 제재기준은 특약점이 직접 소비자에게 판매하는 경우에만 적용되었다.

52 피심인이 정한 구체적인 연도별 재판매가격 위반 특약점에 대한 제재 기준은 다음과 같다.

(가) 2020년

53 2020년도에 피심인이 재판매가격을 위반한 특약점에 적용하였던 최초의 제재기준은 아래 <표 26> 기재와 같다. 이는 2019년 12월 마련하였던 초안인 위 <표 20> 기재의 내용을 수정한 것이다.

<표 26> 2020년 재판매가격 위반 특약점 제재기준(변경 전) (소갑 제16호증)

<오프라인 - 소비자 판매시 위반>

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	대형 체인점
1차	경고	경고	경고
2차	▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)		▪위반점 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용*)
3차	▪해당상품 + XXIO 11 상품회수(1개월후 재공급)	▪해당상품 + XXIO 11 상품회수(1개월후 재공급) ▪해당분기 판매가 준수 리베이트 미지급	▪해당상품 + XXIO 11 상품회수(위반점) (1개월 후 재공급) ▪위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)
4차	▪거래종료	▪당해연도 OB혜택 중지	▪전품목 상품회수(위반점) ▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)
5차	-	▪거래종료	▪위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)

*대형 체인점 리베이트 '비율적용': 위반점포수 / 전체점포수 비중으로 금액 산출

<오프라인 - 도도매를 통한 위반('비특약점의 가격 위반시 납품 거래처의 의무사항')>

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	대형 체인점
1차	경고		경고
2차	▪특약점으로 하여금 비특약점에 납품한 물량을 회수하도록 조치[26] (해당상품 + XXIO 11)		▪상품회수(해당상품 + XXIO 11) ▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)
3차	▪도도매한 특약점이 보유한 XXIO 11 전량 회수[27]		▪상품회수(전품목) ▪위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)

<온라인>

위반횟수	전체 (특약점 유형별 구분 없음)
1차	경고
2차	1개월 게재&출고정지
3차	계약연도 계약 해지
4차	거래종료

*재조사 기준: 24시간 이내 수정

54 한편, 피심인은 2020년 중 위 <표 26> 기재의 제재 기준을 아래 <표 27> 기재와 같이 한차례 변경하였다.[26)]

<표 27> 2020년 재판매가격 위반 특약점 제재기준(변경 후) (소갑 제17호증)

<오프라인 - 소비자 판매시 위반>

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	대형 체인점
1차	경고	경고	경고
2차	▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)	▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪해당분기 판매가 준수 리베이트 미지급	▪위반점 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)
3차	▪해당상품 + XXIO 11 상품회수(3개월후 재공급)	▪해당상품 + XXIO 11 상품회수(3개월후 재공급) & 재공급 후 3개월간 OB혜택 중지	▪해당상품 + XXIO 11 상품회수(위반점) ▪위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)
4차	▪거래종료	▪당해연도 OB자격 박탈	▪전품목 상품회수(위반점) ▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)
5차	-	-	▪위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)

* 리셋 기준: 1달 가격 준수시 리셋. 단, 3차 위반 거래처는 적발시 2차 위반부터 시작

26) 변경 후 제재기준은 피심인이 2021년 초 해당연도 제재 기준안 마련 보고서에 기재한 '2020년 제재 기준'의 내용이다(소갑 제17호증). 다만 2020년 중 제재 기준이 변경된 구체적 시점은 확인되지 않는다.

<오프라인 - 도도매를 통한 위반>

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	대형 체인점
1차	경고	경고	경고
2차	▪ 위반점[27] 상품회수 (해당상품 + XXIO 11)	▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪ 해당분기 판매가 준수 리베이트 미지급	▪ 위반점 상품회수 (해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)
3차	▪ 납품점[28] 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) 3개월후 재공급	▪ 해당상품 + XXIO 11 상품회수(3개월후 재공급) & 재공급 후 3개월간 OB혜택 중지	▪ 납품점 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) 1개월후 재공급 ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)
4차	▪ 거래종료	▪ 당해연도 OB자격 박탈	▪ 납품점 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) 3개월후 재공급 ▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)

* 리셋 기준: 비특약점 각각의 거래처를 개별로 간주하여, 1달 가격 준수시 리셋[27]

<온라인> 확인되는 변경사항 없음

55 위 <표 26>, <표 27> 기재를 통하여 다음과 같은 사실이 확인된다.

56 첫째 오프라인 재판매가격 위반과 관련하여, 피심인은 자신의 특약점을 유형별(일반특약점, OB특약점, 대형 체인)로 나누고, 각각의 특성에 맞게 제재 수단을 정하였다.

57 구체적으로 피심인은 일반 특약점에 대한 제재 기준과 달리 위 <표 18> 기재의 '판매가 준수' 장려금[28] 및 '선DC' 삭감과 OB자격[29] 박탈을 OB 특약점 제재

27) 위 제재가 도도매 자체를 금지하려던 것이 아니라, 낮은 가격으로 도도매를 한 결과 비특약점이 낮은 가격으로 소비자에게 판매하는 상황을 막으려는 취지라는 점이 아래 피심인 ○○○○○○○ ○○○의 진술(소갑 제9호증)을 통해 확인된다.

문) 도도매 위반시 제재 기준과 관련해서, 2020년의 "비특약점 각각의 거래처를 개별로 간주하여, 1달 가격 준수시 리셋"의 의미는? 가격만 준수하면 도도매를 해도 괜찮다는 의미인지? 답) 어느 정도 높은 가격대를 준수하면 도도매에 대한 제재를 안 했던 게 아닌가 싶습니다.

28) 피심인은 OB특약점에 대하여 일반 특약점과 달리 연간 계약에 따라 재판매가격 준수의 대가로 전체 물품 공급가액의 일정 비율(5%)만큼 판매장려금을 지급하였다.

기준에 포함하였다. 또한 대형 체인 소속 특약점에 대하여도 위 <표 18> 기재의 '판매가 준수 장려금 삭감을 제재기준에 포함하였다.[30]

58 둘째, 특약점이 피심인의 상품을 소비자에게 판매하면서 재판매가격을 위반한 경우와, 비특약점에게 저렴하게 도도매한 결과 비특약점이 재판매가격을 위반한 경우[31]에 대하여 특약점에 대한 제재기준을 달리 정하였다.

59 셋째, 재판매가격 위반이 발생한 상품뿐 아니라 젝시오 골프 클럽(XXIO 11[32])도 출고정지 또는 상품 회수의 대상으로 하였다. 이는 젝시오 골프 클럽이 국내 여성 골프 클럽 판매의 약 30%를 차지하는 인기 상품이었기 때문으로 판단된다.[33][34]

60 넷째 온라인 재판매가격 위반과 관련하여서는 특약점 유형, 도도매 여부와 무

29) OB 혜택이라고도 명명하며, 재판매가격 준수 리베이트와 선DC를 통칭한다.

30) 그 중 '비율 적용' 삭감이란 재판매가격을 위반한 특약점이 해당 체인의 총 특약점 수에서 차지하는 비중을 계산한 후, 지급 예정 지원금 총액에서 각 비율만큼을 삭감하는 것을 의미하였다.

31) 앞서 설명하였듯이 피심인은 특약점뿐 아니라 비특약점의 소비자 판매가격도 모니터링하였다. 이때 소비자 판매가격이 자신이 설정한 재판매가격보다 낮은 경우 골프 클럽에 부착된 바코드 스티커상의 특약점명을 확인하여 비특약점에 상품을 공급한 특약점을 추적해 제재하였다. 아래 문건은 2020년 3월 피심인이 위 방식으로 적발된 특약점에 유선으로 경고(시정요구) 후 통화 내용을 정리한 것으로, 비특약점에서 자신이 통지한 재판매가격 이하로 판매가 이루어진 사실이 발생하였으니 도도매 공급가격을 해당 가격 이상으로 인상할 것을 요청하였음을 확인할 수 있다.

<참고> 도도매 재판매가격 위반 특약점에 대한 2020년 3월 시정요구 내용(소갑 제18호증)

위반 특약점	조사일	주요 통화내용	상품명	권장가(판매가)	비특약점
주식회사 ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ	3.12.	ㅇㅇㅇㅇ에서 젝시오 11 권장가격이하 조사내용으로 연락을 드렸습니다. **도도매 업체에 권장가격이상 판매 부탁드립니다.** ▶네, 알겠습니다	XXIO 11 유틸리티	33 (32)	ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇ
ㅇㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ	3.9.	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ에서 젝시오 11 권장가격이하 조사내용으로 연락을 드렸습니다. **도도매 업체에 권장가격이상 판매 부탁드립니다.** ▶네, 알겠습니다	XXIO 11 드라이버	79 (75)	ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇ ㅇㅇㅇ

32) XXIO 11는 2020년 초에 출시된 신제품 모델명이다.

33) 2023년 드라이버 및 아이언 세트 매출액 기준이다.

34) 참고로 피심인 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ은 XXIO 11이 제재 수단으로 활용된 이유에 대하여, 당시 코로나 19의 영향으로 해당 상품 수입에 차질이 있어 재고가 부족한 상황이었기 때문이라고 진술(소갑 제9호증)하였다.

관히 1차 위반은 경고, 2차 위반은 1개월간 판매 게시물 게재·출고정지, 3차 위반은 해당 연도의 계약 해지, 4차 위반은 특약점 거래종료로 제재기준을 통일하였다. 또한 재판매가격 위반 적발 후 24시간 내 판매가격이 수정되면 위반 횟수를 누적하지 않았다.[35)]

(나) 2021년

61 2021년도에 피심인이 오프라인 재판매가격을 위반한 특약점에 적용하였던 제재 기준은 아래 <표 28> 기재와 같다.

<표 28> 2021년 오프라인 재판매가격 위반 특약점 제재기준(소갑 제17호증)

<오프라인 - 소비자 판매시 위반('시장가격 조사 위반거래처 제재 기준')> ① 리셋 기준 변경 - 20년: 1달 가격 준수시 리셋. 단, 3차 위반 거래처는 적발시 2차 위반부터 시작 - 21년: 2개월 가격 준수시 리셋, 단, 3차 위반 거래처와 2회 이상 상습위반 거래처는 1차 경고 없이 2차 위반부터 시작

35) 이에 따라 특약점이 수차례 온라인 판매가격을 위반하더라도 즉시 가격을 수정하면 각각의 위반이 1차 위반에 해당하게 되어 매번 경고 조치만 이루어지게 된다.

② 제재 기준 → 20년 제재안과 동일하며, 중대형 특약점 부분만 신설됨 (변경부분)

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	중대형 특약점	대형 체인점
1차	경고	경고	경고	경고
2차	▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)	▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪ 해당분기 판매가 준수 리베이트 미지급	▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(50%) ▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)	▪ 위반점 1개월 출고정지(해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(비율적용)
3차	▪ 상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급)	▪ 상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급) &재공급후 3개월간 OB혜택 중지	▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포) ▪ 상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급)	▪ 상품회수(위반점) (해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (비율적용)
4차	▪ 거래종료	▪ 당해연도 OB자격 박탈	▪ 당해연도 개런혜택 종료	▪ 전품목 상품회수 (위반점) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포)
5차	-	-	-	▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)

<오프라인 - 도도매를 통한 위반('도도매 위반시 제재 기준')>

① 리셋 기준 변경

- 20년: 비특약점 각각의 거래처를 개별로 간주하여, 1달 가격 준수시 리셋
- 21년: 3개월 가격 준수시 리셋. 각각의 거래처를 개별 거래처가 아닌, 하나의 거래처로 간주하여 제재안 적용

② 제재 기준 (변경부분)

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	중대형 특약점	대형 체인점
1차	경고 (위반점 상품회수)	경고 (위반점 상품회수)	경고 (위반점 상품회수)	경고 (위반점 상품회수)
2차	▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)	▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪해당분기 판매가 준수 리베이트 미지급	▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(50%) ▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)	▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급 (50%)
3차	▪상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급)	▪상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급) &재공급후 3개월간 OB혜택 중지	▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포) ▪상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급)	▪1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪위반월 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)
4차	▪거래종료	▪당해연도 OB자격 박탈	▪당해연도 개런혜택 종료	▪3개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)

62 구체적으로 2021년도 제재 기준은 2020년도에 비해 다음과 같이 강화되었다.

63 첫째, 피심인은 전년도에 대형 체인점으로 분류되었던 중대형 특약점에 대하여 1차 위반부터 장려금을 50% 삭감하였다.[36] 또한 중대형 특약점의 누적 위반 횟수가 4차인 경우 위 <표 18> 기재 중 2021년도 부분의 연개런티 지원 혜택 제공을 중단하기로 하였다.

64 둘째, '리셋 기준'이 강화되었다.[37] 구체적으로 피심인은 위 <표 28> 기재와

36) 전년도에는 전체 점포 대비 위반 점포 수의 비율을 기준으로 장려금 삭감 비율을 결정하였다는 점에서 제재기준이 강화되었다고 볼 수 있다.

37) 리셋이란 피심인이 특약점의 위반 횟수 누적에 따라 더 강한 제재를 적용하는 과정에서, 위반 발생 후 일정 기간이 경과하면 기존의 위반 건들을 없던 것으로 하고 누적 횟수를 0으로 되돌리는 것을 말한다. 따라서 수차례 재판매가격을 위반했던 특약점이 리셋 이후 다시 재판매가격을 위반하더라도

같이 리셋 기간을 2020년 1개월에서 2021년 2개월(소비자 대상 판매) 또는 3개월(도도매 거래)로 연장함으로써 제재를 강화하였다. 특약점이 동일한 빈도로 재판매가격을 위반하여도 리셋 기간이 늘어날수록 위반 횟수가 더 쉽게 누적되어 재차 위반 시 더 큰 불이익을 받게 되므로 재판매가격의 구속력이 강해졌다고 판단된다.

65 셋째, 도도매 시 재판매가격을 위반한 경우에 대하여 상기한 내용과 더불어 다음과 같이 제재 기준을 강화하였다. 먼저 2020년에는 2차 위반 시 적용되던 상품 회수 조치를 2021년에는 1차 위반부터 곧바로 적용하기로 하였다. 또한 대형 체인점과 관련하여 2020년에는 2차 위반 시 판매가 준수 리베이트 감경 비율을 '위반 특약점/전체 특약점'의 비율로 하였으나, 2021년에는 위반 특약점 비율과 무관히 판매가 준수 리베이트의 50%를 삭감하기로 하였다.

66 한편, 온라인 재판매가격 위반에 대한 제재는 아래 <표 29> 기재와 같이 특약점에 가격 수정을 요구한 뒤 수정되기 전까지 상품 출고를 정지하는 것이었다.[38]

<표 29> 2021년 온라인 재판매가격 위반 특약점 제재기준(소갑 제19호증)

1) 온라인 위반거래처 제재 기준 (중략) ② 21년 → 횟수 및 연속 위반일수와 상관없이 유선 계도로 인한 수정 요청으로 대응 (**수정전까지 출고정지 적용**)

(다) 2022년

67 2022년도에 피심인이 오프라인 재판매가격을 위반한 특약점에 적용하였던 제재 기준은 아래 <표 30> 기재와 같다.[39]

누적 위반 횟수는 1회가 된다.

38) 당시 피심인은 온라인, 특히 오픈마켓 판매의 경우 특약점주가 가격 할인을 의도하지 않았더라도 오픈마켓 운영사에서 임의로 자체 할인쿠폰을 발행함에 따라 판매가격이 낮아지는 등 재판매가격 위반 사안에 대해 일률적으로 특약점의 책임을 물을 수 없다는 점을 발견하고, 제재 방식 변경을 고민하는 과정에서 2021년에 일시적으로 위와 같이 제재 기준을 완화하였다. 이에 대해서는 이하 (다)의 2022년 온라인 재판매가격 위반에 대한 제재에서 자세히 기술한다.

39) 2022년부터는 피심인이 도도매 자체를 금지함에 따라 도도매 거래를 통한 재판매가격 위반에 대한 제재는 이루어지지 않았고, 도도매 거래 금지 정책 위반에 대한 제재기준이 신설되었다.

<표 30> 2022년 오프라인 재판매가격 위반 특약점 제재기준(소갑 제10호증)

① 리셋 기준 변경
- 20년: 1달 가격 준수시 리셋. 단, 3차 위반 거래처는 적발시 2차 위반부터 시작
- 21년: 2개월 가격 준수시 리셋, 단, 3차 위반 거래처와 2회 이상 상습위반 거래처는 1차 경고 없이 2차 위반부터 시작
- 22년: 3개월 가격 준수시 리셋, 단, 3차 위반 거래처와 2회 이상 상습위반 거래처는 1차 경고 없이 2차 위반부터 시작

② 제재 기준 → 21년 제재안과 동일한 형태로 운영하되, 리셋기준 상향 및 대형 체인점의 판매가 준수 미지급 적용 비율을 조정함으로써 **판매가격 유지 강화 도모**할 예정

※ 대형체인점 판매가 준수 미지급 적용 기준
- 전체 지점 20개 초과 거래처: 위반 1지점당 5% 미지급
- 전체 지점 20개 이하 거래처: 지점별 비율 적용

위반 횟수	일반 특약점	OB 특약점	중대형 특약점
1차	경고	경고	경고
2차	▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)	▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11) ▪ 해당분기 판매가 준수 리베이트 미지급	▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(50%) ▪ 1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 11)
3차	▪ 상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급)	▪ 상품회수(해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급 & 재공급후 3개월간 OB혜택 중지)	▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급(전체점포) ▪ 상품회수 (해당상품 + XXIO 11) (3개월후 재공급)
4차	▪ 거래종료	▪ 당해연도 OB자격 박탈	▪ 당해연도 개런혜택 종료

	대형 체인점(21년)	대형 체인점(22년)
1차	경고	경고
2차	▪ 위반점 1개월 출고정지(해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급 (비율적용)	▪ 위반점 1개월 출고정지(해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급 (비율적용 or 5% 中 MAX)
3차	▪ 상품회수(위반점) (해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (비율적용)	▪ 상품회수(위반점) (해당상품 + XXIO 11) ▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (비율적용 or 5% 中 MAX)
4차	▪ 전품목 상품회수(위반점) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)	▪ 전품목 상품회수(위반점) ▪ 위반월 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)
5차	▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)	▪ 위반분기 판매가 준수 리베이트 미지급 (전체점포)

68 위 <표 30> 기재에서 드러나는 바와 같이 피심인이 재판매가격 위반 특약점에 적용한 제재기준은 2022년에 다시 한 차례 강화되었다.

69 첫째, '리셋 기준' 기간이 2021년의 2개월에서 2022년의 3개월로 늘어났다. 둘째, 대형 체인에 대한 재판매가격 준수 리베이트 삭감 규모가 증가하였다. 구체적으로 2021년에는 대형 체인 소속 특약점 중 위반 특약점의 비율을 리베이트 삭감 비율로 정하였으나, 2022년에는 해당 비율과 5% 중 더 높은 비율을 삭감 비율로 정하였음을 위 <표 30> 기재에서 확인할 수 있다. 특히 '판매가격 유지 강화 도모'를 위하여 삭감 비율을 조정한다는 내용도 확인할 수 있다는 점에서 가격 하락 방지 목적에서 제재 기준을 조정하였음도 명확히 드러난다.

70 한편 피심인은 온라인 재판매가격 위반에 대한 제재기준을 아래 <표 31> 기재에서 드러나는 바와 같이 온라인 판매의 특성을 고려하여 결정하였다.

71 우선, 특약점(판매자)이 직접 판매가격을 결정함으로써 피심인이 정한 재판매가격을 위반한 경우는 위 오프라인 재판매가격 위반과 동일한 기준으로 제재하기로 하였다.

72 한편, 오픈마켓·종합쇼핑몰 등에서 판매하는 경우 특약점의 의사와 무관하게 오픈마켓 등 운영사가 임의로 자체 할인쿠폰을 발행하여 상품의 판매가격이 낮아지는 경우도 많았다. 피심인은 이러한 경우에 대하여 특약점의 책임을 엄격히 묻기 어렵다고 판단해 완화된 기준을 적용하였다. 구체적으로 1일 위반 시 경고(유선 계도)하여 판매가격을 인상하도록 하고, 2일 연속 위반 시 영업일 기준 5일간 해당 상품 및 젝시오 XXIO 12 상품의 출고를 정지하며, 2일 연속 위반 사례가 월 3회 이상 발생하는 경우 해당 특약점의 오픈마켓 및 종합쇼핑몰 판매게시물 게재를 3개월간 금지하였다.

<표 31> 2022년 온라인 재판매가격 위반 특약점 제재기준(소갑 제19호증)

제목: **온라인 판매가격 위반시 제재안 추가 사항**

보낸 사람: ○○○
발송일시: 2022-01-28 (금) 오전 7:46
받는 사람: ○○○
참조: ○○○, ○○○, ○○○
내용:

과장님!
안녕하세요. ○○○ 입니다.

어제 ○○○○ 온라인 위반 거래처 제재안 관련하여,
보고를 진행하였습니다.

보고 내용을 토대로, 하기 두가지 부분에 대하여 현재의 제재안에 추가하여 적용하기로 결정하였습니다.

* 판매자의 의지가 반영된 가격 위반 사례의 경우에는 오프라인 제재 기준과 동일하게 적용
* 2일 연속 위반 사례에 대하여 月 3회 이상 발생시 오픈마켓 및 종합쇼핑몰 3개월 게재 금지

보고와 관련한 자세한 내용은 첨부파일 확인 부탁드리며,
추가 궁금하신 사항 있으시면 말씀해 주세요.

적용은 2월부터 진행하시면 됩니다.

수고하시고~~
명절 잘 보내세요.

※ ○○○○과 ○○○○은 각각 파트원들에게 내용 공유하시고,
2월부터 적용하는데 있어 이슈 발생하지 않도록 해 주세요..

<첨부파일> '온 오프라인 제재안 비교.xlsx'

1) 온라인 위반거래처 제재 기준

① 22년

	온라인 계약 특약점	온라인 미계약 특약점
1일 위반시	경고 (유선 계도)	경고 (유선 계도)
2일 연속 위반시	영업일 기준 5일 출고정지 (해당상품 + XXIO 12)	-

(중략)

4. 온라인 위반 거래처의 제재 기준 근거 및 개선방안

1) 제재 기준 근거

① 당사가 정한 관리가격 위반에 대한 판매자의 고의성 여부를 기준으로

온 / 오프라인 제재안 차이 운영 中

ⓐ 오프라인 : 판매자의 의지가 반영되어 가격 위반
ⓑ 온라인 : 판매자의 의지와는 상관없이 오픈마켓등의 MD 에 의한 쿠폰 발행등으로 인한 가격 위반

② 2일 이상 연속 위반 업체에 대한 제재안 적용을 통하여 거래처 온라인 담당자의 당사 제품의 온라인 판매에 대한 관리 강화 및 관리가격 준수에 대한 인식 개선이 우선 목표임.

2) 온라인 위반 거래처의 제재 기준에 대한 개선방안

① **판매자의 의지가 반영된 가격 위반 사례의 경우에는 오프라인 제재 기준과 동일하게 적용**

② 현재 온라인 위반 거래처 계도 진행 시 대부분 즉시 수정되고 있기 때문에, **현재 제재안 적용하되, 月 상습적 위반 거래처에 대하여 오픈마켓 및 종합쇼핑몰 게재 금지**

→ **2일 연속 위반 사례에 대하여 月 3회 이상 발생시 오픈마켓 및 종합쇼핑몰 3개월 게재 금지**

(라) 2023년

73 2023년도에 피심인이 재판매가격을 위반한 특약점에 적용하였던 제재기준은 아래 <표 32> 기재와 같다.

<표 32> 2023년 온・오프라인 재판매가격 위반 특약점 제재기준(소갑 제20호증)

[오프라인 클럽 제재 기준안]

1) 리셋 기준 (중략)
※ 22년과 동일한 기준으로 유지, 운영

2) 제재 기준 → 22년 제재안과 동일한 형태로 유지, 운영하며 판매가격 유지 강화 도모할 예정

[온라인 클럽 제재 기준안]

온라인 업체 제재방안	변경안 3)	세부조치 계획	비고
1일 위반시	경고 (유선 계도)		동일 게시물
2일 위반시	영업일 기준 5일 출고정지 (해당상품 + XXIO 12)	5번 해당 사유시 1일 계도 추가 조치	14시까지 위반게시물 수정조치 여부 재확인
3일 연속 위반시	1개월 출고정지 (해당상품 + XXIO 12)	5번 사유 위반사항 3일 연속 발생 시 1개월 출고정지 적용 (해당상품 + XXIO 12)	신설
1개월내 2일연속 3회 이상 위반시	1개월 출고정지 + 오픈마켓 및 종합쇼핑몰 3개월 게재 금지		

74 오프라인 재판매가격 위반의 경우 2022년과 동일한 제재기준이 적용되었다. 반면 온라인 재판매가격 위반의 경우 2022년에 비하여 3일 연속 위반 시의 제재 방안이 추가되는 등 제재가 강화되었음을 확인할 수 있다.

(3) 특약점에 대한 재판매가격 및 제재기준의 통지

75 피심인은 위 2. 가. 1) 가) (1)의 내용과 같이 설정된 재판매가격을 구두 또는 모바일 메시지(카카오톡)를 통하여 특약점 등에 전달하였다. 이러한 사실은 아래 <표 33> ~ <표 36> 기재를 통하여 인정된다.

<표 33> 피심인 ○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

문) 특약점에 준수를 요구하는 판매가격의 구체적인 금액 수준은 무엇을 기준으로 정해지며, 어떤 주기로 변경되었나요?
답) 금액 수준은 대리점들이 이정도는 받아야 먹고살지 않냐 하시는 정도가 있어서 어느정도 마진을 확보해줄 수 있는 선으로 결정했습니다. (후략)

문) 특약점에 이 가격을 어떤 방법으로 누가 공지했나요?
답) 각 특약점 담당 영업사원들이 직접 공지합니다. 원래는 구두로 공지하는 게 맞다고 생각하는데, 일부 영업사원들이 문서 형태로 공지한 경우도 있었습니다.

<표 34> 피심인 영업팀 ○○○ ○○ - ○○○○ 담당자 간 카카오톡 대화(소갑 제45호증)

<2023. 2. 6. 대화>
2023. 2. 6. 오후 12:15, ○○○ : 파일: ※ DUNLOP Price List 230206 - 판매가격 0206.xlsx*

2023. 2. 6. 오후 12:15, ○○○ : on- off 판매가 공유드립니다.
2023. 2. 6. 오후 12:20, ○○○ : 사진*
* 전송된 엑셀 파일과 사진의 내용은 동일하며, 아래와 같음(일부 발췌)

(중략)

<비공개>

<2023. 3. 31. 대화>
2023. 3. 31. 오전 10:12, ○○○ : 사진
2023. 3. 31. 오전 10:12, ○○○ : 4월 판매가격 공유드립니다.
2023. 3. 31. 오전 10:12, ○○○○○○ ○○○ ○○ : 단가인하 하고 판매가격이라는거지?
2023. 3. 31. 오전 10:16, ○○○○○○ ○○○ ○○ : 언제 단가인하 시작인거야?

(표 삽입을 위한 여백)

<표 35> 2021. 12. 13. ○○○(당시 피심인 ○○○○) 작성 내부 이메일(소갑 제10호증)

<비공개>

<표 36> 2023. 3. 7. 피심인 내부 영업회의 회의록(소갑 제21호증)

<비공개>

76 구체적으로 최초의 재판매가격 통지는 2020. 1. 20.부터 이루어졌다. 이는 아래 <표 37> 기재의 2020. 1. 20. 재판매가격 위반 특약점 연락 내용이 정리된 피심인 내부 문서에서 드러나는 바와 같이 피심인 경영기획팀 직원이 재판매가격을 위반한 특약점에 유선으로 가격 준수를 요청한 사실을 통해 확인된다.

<표 37> 2020. 1. 20. 재판매가격 위반 특약점 연락 내용(소갑 제22호증)

위반 특약점	주요 통화내용 (○피심인 직원 / ▶점주)	상품명*	제재기준 (판매가)
○○○○	○제품 판매가격에 관련해서 안내전화를 드렸습니다. 저희 신제품 관련해서 권장가격안내를 받으셨나요? ▶안내를 받았습니다. ○저희 신제품이 권장가격이하로 판매가 되고 있습니다. ▶네, 이번주 판매한 제품이 있습니다. (중략) ○저희제품 권장가격을 잘 지켜주셨으면 합니다. ▶네, 권장가격준수를 하겠습니다.	XXIO 11 DR	79 (77)
		XXIO 11 F/W	50 (48)
		XXIO 11 IRON 女	157 (155)
○○○○○	○당사 영업정책 제품 판매가격에 대한 안내를 받으셨나요 ▶오늘(1/17) 받았다 잘 지키도록 노력하겠다 (후략)	XXIO 11 DR	79 (73)
		XXIO 11 UT	33 (30)
		XXIO 11 IRON 女	157 (142)
○○○○○○	○당사 영업정책 제품 판매가격에 대한 안내를 받으셨나요 ▶해당사항 안내를 받았고 온라인 오프라인 해당사항을 준수하고 있다 ○수원점에서 PRIME RE3 제품의 드라이버와 아이언이 정책보다 낮은 금액에 판매되었다 ▶해당지점장과 판매사원에게 재안내를 통해 가격이 준수되도록 하겠다	PRIME RE3 DR	120 (110)
		PRIME RE3 IRON	240 (235)

* DR은 드라이버, F/W는 페어웨이우드, UT는 유틸리티, IRON은 아이언을 의미

77 한편 피심인은 아래 <표 38> ~ <표 40> 기재에서 드러나는 바와 같이 법 위반 적발을 의식해 재판매가격 위반 시 제재 기준을 구두로 통지하는 것을 원칙으로 하였으나, 아래 <표 41>, <표 42> 기재와 같이 모바일 메신저(카카오톡) 등을 통해 서면으로 통지된 사례도 다수 확인된다.

<표 38> 2020. 1. 3. ○○○(당시 ○○○ ○○○○) 작성 이메일(소갑 제23호증)

<비공개>

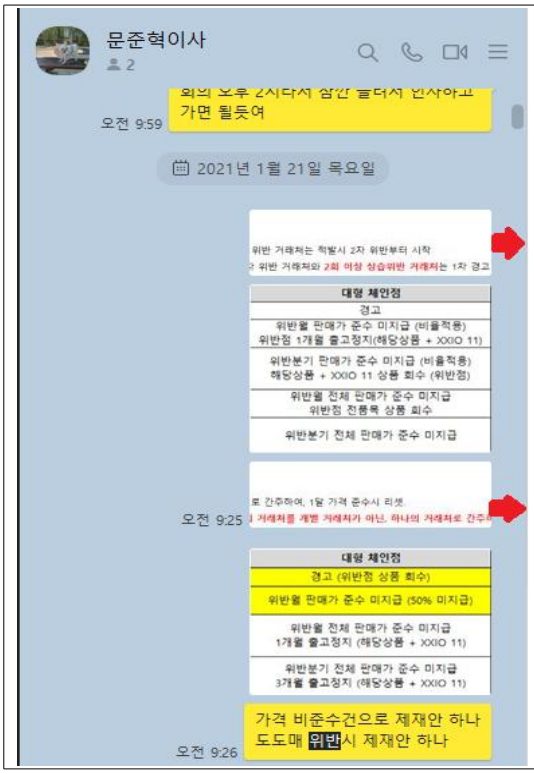
<표 39> 2021. 1. 18. ○○○(당시 ○○ ○○○) 작성 이메일(소갑 제24호증)

<비공개>

<표 40> 피심인 ○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

(이때 조사관은 진술인에게 던롭스포츠코리아(주) 현장조사시 수집된 "2021년 모니터링 제재방안 공유"(2021. 1. 18. 진술인이 연동하 등 다수에게 보낸 이메일 및 첨부자료) 자료를 열람하게 하다.) 문) 진술인은 메일 내용과 같이 영업팀 직원들에게 판매가격 위반에 따른 제재안을 특약점에 전달할 것을 지시하지 않았나요? 답) 네, 지시한 것이 맞습니다. 문) 조금 전에는 특약점에 제재 기준을 공지하지 않는다고 말씀하지 않으셨나요? 답) 이 시점에는 전달을 한 것이 맞습니다. 아까는 저희가 항상 그렇게 해왔던 것은 아니었다는 차원에서 말씀드렸습니다. 2020년경 이후부터는 이렇게 제재안을 전달하기도 했던 것 같습니다. <비공개>

<표 41> ○○○(피심인 ○○○)-○○○ ○○○ 이사 카카오톡 대화(소갑 제46호증)



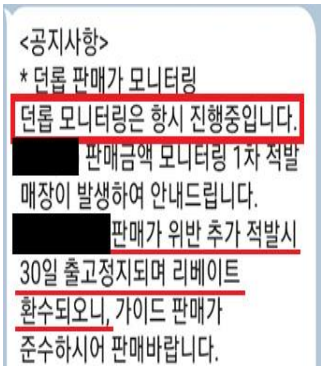
<첨부 이미지 내용>

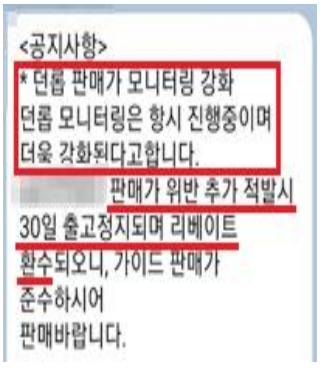
1. 시장가격 조사 위반거래처 제재 기준
 ① 리셋 기준 변경
 - 20년: 1달 가격 준수시 리셋. 단, 3차 위반 거래처는 적발시 2차 위반부터 시작
 - 21년: 2개월 가격 준수시 리셋. 단, 3차 위반 거래처와 2회 이상 상습위반 거래처는 1차 경고 없이 2차 위반부터 시작

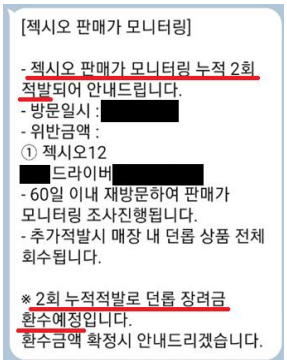
<첨부 이미지 내용>

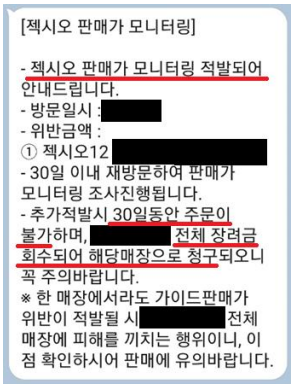
2. 도도매 위반시 제재 기준
 ① 리셋 기준 변경
 - 20년: 비특약점 각각의 거래처를 개별로 간주하여, 1달 가격 준수시 리셋.
 - 21년: 3개월 가격 준수시 리셋. 각각의 거래처를 개별 거래처가 아닌, 하나의 거래처로 간주하여 제재안 적용

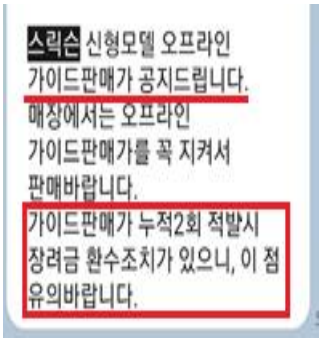
<표 42> 제재 기준 서면 통지 증거











* 심사관 피심인 의견서 검토 PT 12면.

다) 특약점의 재판매가격 준수 여부 감시

(1) 오프라인 모니터링

78 피심인은 2020년~2023년까지 외부 시장조사 전문 업체(이하 '조사업체'라 함)와 용역 계약을 체결하여 특약점 및 비특약점의 판매가격 등을 주기적으로 조사하였다. 피심인은 연말에 다음 해의 모니터링 계획안을 수립하였으며 모니터링을 수행할 조사업체, 조사 대상, 조사 기간을 결정하였다. 구체적인 연도별·회차별 모니터링 수행업체는 다음과 같다.

<표 43> 모니터링을 수행한 조사업체

	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차
2020년	리서치								
2021년	리서치		갤럽		리서치		갤럽	-	
2022년	리서치		갤럽		-		리서치	갤럽	리서치
2023년	갤럽		-						

※ 리서치: 한국리서치, 갤럽: 한국갤럽

79 조사 대상 점포는 통상 전체 특약점 및 피심인이 파악한 비특약점들로 하였으나, 간혹 가격관리의 필요성이 큰 특정 지역이나 점포를 선정하기도 하였다. 조사 대상 상품 또한 통상 해당 연도에 재판매가격 유지 행위의 대상이 된 모든 상품으로 하였으나, 가격관리의 필요성·조사 비용 등을 고려해 일부 상품으로 한정하기도 하였다.

80 모니터링은 피심인이 결정한 조사 개요에 따라 조사업체가 실행하였다. 구체적으로 조사업체의 모니터 요원은 고객으로 가장해 특약점을 방문하여 재판매가격 유지 행위 대상 상품의 판매가격을 확인하였다. 모니터 요원들은 자연스러운 상황을 연출하기 위해 한 번의 흥정을 거쳤고, 흥정 전·후의 가격을 모두 조사하였다. 또한 조사 과정을 녹취하여 위반 점주들의 항의가 있을 때 녹취록을 통하여 모니터링 과정을 재확인하였다.

81 홍정 후 가격이 제재 기준가격('오프라인 구매가격') 미만인 경우에 모니터 요원은 해당 상품을 구매한다. 이는 해당 상품이 재판매가격 유지 행위의 대상인 신제품[40]이자 정품인지를 확인하고, 특약점 제재 시 점주와 마찰을 빚을 것에 대비하여 재판매가격 위반의 증빙자료를 확보하기 위함이었다.

<표 44> 피심인 경영기획팀 ○○ ○○○ 진술조서(소갑 제8호증)

문) 첨부된 면접원 교육자료를 보면 권장 가격 미만으로 판매되는 경우 제품을 구매하고, 다만 일부 제품(아이언)은 구매는 하지 말고 권장가격 미만인 경우를 보고만 하도록 되어 있습니다. 이렇게 하는 이유는 무엇인가요? 답) 기본적으로 권장가격 미만 제품을 구매해오도록 하는 목적은 해당 제품이 러닝 제품(구형 제품이 아닌 현 시즌 신제품)이며 정품인지를 확인하려는 것입니다. 모니터링 요원이 저희 직원이 아니다 보니 이를 구분할 수 없기 때문에 저희가 직접 제품을 봐야 조사 결과가 러닝 제품·정품에 대한 것이 맞는지 확인할 수 있습니다.

<표 45> 피심인 영업팀장 이형호가 경영기획팀 이승미에게 보낸 메일(소갑 제25호증)

4. 2회/3회 위반업체에 대한 부분은 실제 제재 조치를 행해야 하기 때문에, 구매 영수증 없이는 진행이 힘듭니다. 그래서, 이 거래처에 대한 위반도 카운팅 하기엔 무리라고 생각됩니다.

82 정기적인 모니터링 이외에도 박람회 등 행사가 개최되는 경우 피심인의 직원들이 해당 행사장을 방문하여 판매가격을 점검하기도 하였다.

<표 46> 피심인 ○○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

문) 정기 모니터링 외에 수시 모니터링도 한 사실이 있나요? 답) 네, 박람회 등 행사에서 참가하시는 특약점들의 판매가격을 모니터링한 적이 있습니다. 다만 이때는 저희 특약점이 아닌 곳에서 병행수입 물품을 정품이라고 해서 파는 경우는 없는지 위주로 확인을 했습니다. 그리고 실은 회사 직원들이 골프에 개인적으로 관심이 많아서 모니터링한다는 명분으로 참석할 수 있도록 영업부서에서 도와주기도 했던 면이 있고, 반드시 가격을 단속하려고 한 것은 아니었습니다. 문) 박람회 등 행사에서 수시 모니터링을 하는 경우, 모니터링 대상 제품이나 대상 대리점, 가격 위반기준 등은 정기 모니터링과 동일했나요? 답) 네, 그렇습니다. 다만 참가하는 대리점이 6~8군데 정도로 많지는 않고요. 대상 품목은 정기 모니터링과 마찬가지로 드라이버 위주였습니다.

40) 출시된 지 2년 이상 경과한 구형 모델은 재판매가격 유지행위의 대상에서 제외되었다.

83 구체적으로 2020년~2023년의 연도별 오프라인 모니터링 조사 대상 점포 수·상품, 조사 기간은 아래 <표 47> ~ <표 50> 기재와 같다.

<표 47> 2020년 오프라인 모니터링 내역

차수	점포 수	모니터링 대상 상품[41]	조사 기간
1차	특약점 268개 비특약점 17개	XXIO 11, PRIME RE3, SRIXON Z85	1월 13일~2월 10일
2차	특약점 242개 비특약점 46개	XXIO 11, PRIME RE3, SRIXON Z85	2월 13일~3월 16일
3차	특약점 273개 비특약점 47개	XXIO 11, PRIME RE3, SRIXON Z85	4월 1일~4월 27일
4차	특약점 271개 비특약점 34개	XXIO 11, PRIME RE3, SRIXON Z85	5월 13일~6월 7일
5차	특약점 166개 비특약점 22개	XXIO 11, PRIME RE3, SRIXON Z85	6월 17일~7월 10일
6차	특약점 91개 비특약점 12개	XXIO 11	7월 16일~8월 9일
7차	특약점 284개 비특약점 17개	XXIO 11	9월 10일~10월 16일
8차	특약점 171개 비특약점 17개	XXIO 11	10월 28일~11월 23일
9차	특약점 95개 비특약점 10개	XXIO 11	12월 1일~12월 23일

<표 48> 2021년 오프라인 모니터링 내역

차수[42]	점포 수	모니터링 대상 상품	조사 기간
1차	특약점 329개 비특약점 21개	XXIO 11, PRIME RE4, SRIXON ZX	1월 20일~2월 22일
2차	특약점 322개 비특약점 21개	XXIO 11, PRIME RE4, SRIXON ZX	3월 2일~3월 29일
3차	특약점 179개 비특약점 21개	XXIO 11, XXIO X, PRIME RE4, SRIXON	4월 5일~4월 25일
4차	특약점 332개 비특약점 21개	XXIO 11, XXIO X, PRIME RE4, SRIXON	5월 6일~6월 6일
5차	특약점 221개 비특약점 23개	XXIO 11, PRIME RE4, SRIXON ZX	6월 16일~7월 5일

41) 7~9차 조사에서는 클리브랜드 골프 브랜드의 RTX ZIPCORE 웨지가 조사 대상으로 포함되었으나, 해당 상품은 판매 가격만을 확인하였고 그보다 낮은 가격에 판매되더라도 가격 인상 요구(이른바 '계도')나 제재 조치 등이 이루어지지 않았다.

6차	특약점 328개 비특약점 20개	XXIO 11, PRIME RE4, SRIXON ZX	7월 14일~8월 15일
7차	특약점 353개 비특약점 9개	XXIO 11, XXIO X, PRIME RE4, SRIXON	9월 3일~10월 3일

<표 49> 2022년 오프라인 모니터링 내역

차수[43]	특약점 수	모니터링 대상 상품	조사 기간
1차	363개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	2월 3일~3월 1일
2차	362개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	3월 10일~4월 4일
3차	167개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	4월 11일~5월 6일
4차	98개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	5월 16일~6월 3일
7차	374개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	9월 1일~9월 30일
8차	149개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	10월 20일~11월 3일
9차	402개	XXIO 12/X2	11월 29일~12월 26일

<표 50> 2023년 오프라인 모니터링 내역

차수	특약점 수	모니터링 대상 상품	조사 기간
1차	448개	XXIO 12/X2, SRIXON ZX Mark Ⅱ	2월 2일~3월 5일
2차	457개	XXIO 12/X2, PRIME RE5, SRIXON ZX Mark Ⅱ	3월 20일~4월 16일[44]

42) 한편 당초의 계획과 비교하면 8차, 9차 조사가 이루어지지 않았는데, 이는 예산을 절감해 비용 대비 효율성을 제고하기 위하여 모니터링 업체를 통한 시장가격조사는 7차 조사까지만 진행하고, 영업사원을 통한 가격 모니터링으로 전환함에 따른 것이다.

<참고> 피심인 ○○○○○○○ ○○○가 피심인 ○○ ○○○에게 보낸 파일(소갑 제26호증)

▶21년 시장가격조사 7차조사까지만 진행

-21년 시장가격조사 총9회차 계획중 7차조사까지만 진행(8,9차 미실시)하여 비용대비 효율성(예산절감)

②시장내 권장가격이하 위반업체 관리는 지속

▶영업사원을 통한 가격모니터링 지속

-유통재고 및 보유재고 부족은 있지만 거래처별 판매되는 제품별 가격동향은 지속적으로 모니터링(영업사원별 모니터링)

▶비정기 가격조사 실시

-상기 영업사원 모니터링 중 가격위반사례 증가 및 거래처의 가격위반사항 제보시 일시적으로 ISSUE 지역의 가격조사 실시

43) 당초 계획과 비교하면 5차, 6차 조사가 이루어지지 않았는데, 이는 여름휴가철·비수기에 속하는 5차, 6차 조사를 중단하고 2021년 4분기와 같이 자체적인 비정기 가격조사로 전환함에 따른 것이다.

<참고> 피심인 ○○○○○○○ ○○○가 피심인 ○○ ○○○에게 보낸 메일(소갑 제26호증)

6월초 완료된 4차조사에서 위반업체가 거의 없고 7월~8월 여름휴가철과 비수기에 진행예정이었던 **5차,6차 조사에 대해서는 조사를 중단**하고 21년 4분기와 같이 **ISSUE발생이 되는 지역 또는 판매점 발생시 경영기획팀 인력을 활용한 비정기 가격조사를 진행**하고자 합니다.
(직접 해당매장 방문하여 조사 및 구매진행후 제재)

44) 참고로 이 사건 현장조사 개시일인 2023. 4. 5. 이후에는 출고정지 등의 제재가 중단되었다는 점에서 2023. 4. 16.까지 실효적인 가격 모니터링이 이루어졌다고 보기 어렵다.

(2) 온라인 모니터링

84 피심인 영업 부서에서 조사계획안을 만들어 경영기획팀에 전달하면, 경영기획팀 직원이 매일 다나와, 네이버 등 가격 비교 사이트에 피심인 상품을 검색하는 방식으로 온라인 모니터링을 수행하였다. 모니터링 결과는 주간 단위로 피심인 영업팀장과 영업본부장에게 보고되었다.

<표 51> 피심인 ○○○○○ ○○ ○○○ 진술조서(소갑 제8호증)

문) 그렇다면 온라인 모니터링과 관련해서는 어떤 업무를 담당하였나요? 답) 온라인에 올라와 있는 제품들의 가격 수준, 정품 여부(병행수입 제품 또는 가품 여부), 공식대리점('온라인 특약점'이라고 부릅니다)이 아닌 곳에서 공식 썸네일을 도용하는지 여부 등을 조사했습니다. 오프라인 모니터링과 마찬가지로 영업팀에서 계획안을 마련하면 경영기획팀에서(제가) 실제 온라인 모니터링 작업을 진행하고, 그 결과를 영업팀에 전달해 주었습니다. (중략) 문) 온라인 모니터링 작업은 구체적으로 어떻게 진행되었나요? (중략) 답) 제가 2020년경부터 직접 모니터링을 해왔습니다. 매일 네이버 쇼핑에서 던롭 제품명(모델명)을 검색해서 가격은 어떤지, 저희와 거래하지 않는 업체에서 업로드하는지 등을 확인합니다. 보고는 보통 영업팀장과 영업본부장님께 주간 단위로 하였습니다. 매일 모니터링하는 것이 원칙인데, 다른 업무가 많다보니 못 하는 날도 있었습니다.

라) 재판매가격 위반 시 불이익 제공

85 피심인 경영기획팀은 조사업체로부터 전달받은 오프라인 모니터링 결과 및 직접 실시한 온라인 모니터링 결과를 영업 부서에 전달하였다. 영업 부서에서는 재판매가격 위반 적발 내역을 검토하여 제재를 결정하였다. 출고정지는 경영기획팀에서 전산으로 실행하였고, 리베이트 등 금전적 지원 삭감은 재무팀에서 처리하였다.

<표 52> 피심인 ○○○○○ ○○ ○○○ 진술조서(소갑 제8호증)

문) 던롭 대리점들이 판매하는 골프클럽 등 제품의 소비자 대상 판매가격 유지 및 도도매 제한과 관련해서는 어떤 업무를 담당하였나요? 답) (중략) 조사가 완료되면 리서치업체에서 조사결과를 보내주는데, 경영기획팀에서는 이를 받아 영업부서에 전달해 주었습니다. 구체적으로는 가격 등을 위반한 대리점 명단을 전달해 주면 영업부서에서 각 대리점에 대해 어떤 조치를 검토할지 회신을 해주었고, 저는 그 내역을 정리해두는 역할을 했습니다. 출고정지의 경우, 2019~2020년경부터는 ERP 시스템 상에 미입금업체에 대한 출고정지 기능이 생겨서 이 기능을 활용해서 경영기획팀

에서 가격 등 위반업체에 대한 출고정지 처리를 해주었고, (중략) 리베이트 금액을 삭감하는 경우 경영기획팀에서 관여할 일은 없었고 영업팀에서 조치내용을 정하면 재무팀에서 처리했습니다. (중략)

문) 그렇다면 온라인 모니터링과 관련해서는 어떤 업무를 담당하였나요?
답) (중략) 오프라인 모니터링과 마찬가지로 영업팀에서 계획안을 마련하면 경영기획팀에서(제가) 실제 온라인 모니터링 작업을 진행하고, 그 결과를 영업팀에 전달해 주었습니다. 저는 기준 위반 대리점과 위반 횟수를 영업팀에 전달해주었고, 나머지 출고정지 등 제재 절차는 오프라인 모니터링의 경우와 같이 진행되었습니다.

86 아래 <표 53> ~ <표 57> 기재에서는 제재가 특약점에게 상당한 부담으로 작용하였음이 드러난다. 구체적으로 특약점은 모니터링 단계에서부터 모니터 요원의 존재 및 적발로 인해 제재받을 것을 염려하였고, 적발당한 것에 대해 항의하기도 하였으며, 제재를 받은 특약점들은 출고정지의 해제나 스펙 교환 등을 요청하여 제재 수준을 낮추려고 시도하였다.

<표 53> 특약점이 제재받을 것을 우려한 사례(소갑 제25호증)

<비공개>

<표 54> 특약점이 적발에 대해 항의한 사례(소갑 제27호증)

<비공개>

<표 55> 특약점이 적발에 대해 항의한 사례(소갑 제28호증)

<비공개>

<표 56> 출고정지 특약점이 출고정지의 해제를 요청한 사례(소갑 제29호증)

<비공개>

<표 57> 출고정지 특약점이 스펙 교환을 요청한 사례(소갑 제30호증)

<비공개>

87 구체적으로 2020년~2023년의 제재내역[45]은 아래와 같다.

(1) 2020년도

88 피심인은 오프라인 모니터링 결과에 따라 특약점에 총 82건의 출고정지, 41건의 리베이트 삭감, 9건의 상품회수 등의 제재를 가하였다. 구체적인 제재내역은 아래 <표 58> 기재와 같다.

<표 58> 2020년도 오프라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제31호증)

차수	위반업체명	위반 횟수	출고정지		리베이트	상품 회수
			기간	품목		
1차		2	2월 4일~3월 3일	XXIO 11		
1차		2	2월 10일~3월 9일	XXIO 11		
1차		2	2월 10일~3월 9일	XXIO 11	미지급	
1차		2	2월 10일~3월 9일	XXIO 11, RE3	미지급	
1차		2	2월 10일~3월 9일	XXIO 11		O
2차		3	2월 17일~5월 16일	XXIO 11	미지급	1곳*

45) 아래의 제재내역은 피심인이 제출한 내부 자료와 피심인 내부 출고 시스템상의 자료를 근거로 작성되었다. 그럼에도 불구하고 피심인은 출고정지 기간 중 위반업체에 대하여 상품이 출고된 사례가 일부 존재하므로 출고정지 조치가 이루어지지 않았다고 주장하나, 해당 주장이 이유 없음에 대하여 아래 2. 가. 4)에서 구체적으로 검토한다.

2차		2	2월 17일~3월 16일	XXIO 11	미지급	
2차		2	2월 17일~3월 16일	XXIO 11		
2차		2	2월 25일~3월 24일	XXIO 11	미지급	
2차		2	2월 28일~3월 27일	XXIO 11		
2차		2	3월 2일~4월 1일	XXIO 11	미지급	
3차		2	4월 20일~5월 19일	XXIO 11		
3차		2	4월 23일~5월 22일	XXIO 11		
3차		2	4월 25일~5월 24일	XXIO 11		
4차		2	5월 12일~6월 11일	XXIO 11		
4차		2	5월 15일~6월 14일	XXIO 11		
4차		2	6월 1일~6월 30일	XXIO 11		
5차		2	6월 18일~7월 17일	XXIO 11, X	미지급	
5차		2	6월 19일~7월 18일	XXIO 11, X		
5차		2	6월 22일~7월 21일	XXIO 11, X	미지급	
5차		2	6월 23일~7월 22일	XXIO 11, X	미지급	
5차		2	6월 26일~7월 25일	XXIO 11, X		
5차		2	6월 29일~7월 28일	XXIO 11, X		
6차		3	3개월**	XXIO 11	1곳*	O
6차		2	1개월	XXIO 11	2곳*	
7차		2	1개월	XXIO 11	3곳*	
8차		2	1개월	XXIO 11	9곳*	
8차		1***	1개월	XXIO 11		
9차		3	3개월	XXIO 11	미지급	4곳*
9차		2	1개월	XXIO 11	미지급	

* 개수만 작성되어 있고 제재업체가 특정되어 있지 않음

** 6차 조사부터는 출고정지 기간이 특정되어 있지 않음

*** 도도매 위반

89 한편 온라인 모니터링에서 적발된 경우는 대부분 가격을 수정하는 경우 제재를 가하지 않았으나, 일부 기간에는 XXIO 11 및 X의 가격 위반을 이유로 아래 <표 59> 기재와 같은 제재가 실행되었다.

<표 59> 2020년도 온라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제32호증)

위반업체명	위반품목	출고정지기간
	드라이버, 우드, 유틸리티, 아이언	12월 4일~12월 25일
	드라이버, 우드, 유틸리티, 아이언	12월 3일~12월 17일
	우드	12월 2일~12월 24일
	드라이버	12월 10일~12월 24일
	드라이버, 유틸리티, 아이언	12월 10일~2021년 1월 14일
	드라이버	12월 7일~12월 21일
	드라이버, 우드, 유틸리티, 아이언	12월 18일~2021년 1월 4일
	아이언	12월 18일~2021년 1월 11일

(2) 2021년도

90 피심인은 2021년 오프라인 모니터링 결과에 따라 아래 <표 60> 기재와 같이 총 23건의 출고정지, 12건의 리베이트 미지급, 5건의 상품 회수 조치 등 제재를 가하였다.[46)]

<표 60> 2021년도 오프라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제33호증)

차수	위반업체명	위반 횟수	출고정지		리베이트	상품 회수
			기간	품목		
1차		2	2월 17일~3월 16일	XXIO 11		
1차		2	2월 22일~3월 21일	XXIO 11		
1차		2	2월 22일~3월 21일	XXIO 11	미지급	
2차		2	3월 8일~4월 7일	XXIO 11		
2차		2	3월 16일~4월 15일	XXIO 11, X, SRIXON ZX		
2차		2	3월 18일~4월 17일	XXIO 11	미지급	
2차		2	3월 22일~4월 21일	XXIO 11		
2차		2	3월 24일~4월 23일	XXIO 11	미지급	
3차		2	4월 9일~5월 8일	XXIO 11, X, PRIME RE4		
3차		2	4월 9일~5월 8일	XXIO 11, X, PRIME RE4	미지급	
3차		2	4월 20일~5월 19일	XXIO 11, X, PRIME RE4	미지급	
3차		2	4월 22일~5월 21일	XXIO 11, X,	미지급	

46) 다수의 관련 증거자료를 통해 확인되는 제재내역이 증거자료별로 일부 상이하여, 위 표에는 해당 증거자료들에서 공통적으로 확인되는 제재내역만 기재하였다.

				SRIXON ZX		
3차		2	4월 19일~5월 18일	XXIO 11, X		
3차		2	4월 26일~5월 25일	XXIO 11, X		
4차		3	5월 28일~8월 27일	XXIO 11, X, PRIME RE4	분기 미지급	O
6차		3	7월 28일~10월 27일	XXIO 11, X	분기 미지급	O
6차		3	7월 30일~10월 29일	XXIO 11, X, SRIXON ZX	분기 미지급	O
6차		3	8월 9일~11월 8일	XXIO 11, X, SRIXON ZX		O
7차		3	10월 5일~12월 31일	XXIO 11, X	분기 미지급	O
7차		2	10월 5일~11월 4일	XXIO 11, X		

* ○○○○○○의 오타로 추정됨

91 한편 2021년에는 온라인 모니터링에 따른 제재내역이 피심인 내부 자료를 통하여 별도로 확인되지 않는다. 다만, 온라인 판매가격 위반에 대한 제재 기준이 '가격 수정(인상) 전까지 출고정지'였으므로 유선 등을 통하여 가격을 인상하도록 유도하고 가격이 인상되는 경우 곧바로 출고정지를 해제했을 것으로 보인다.

<표 61> 2021년 온라인 재판매가격 위반 특약점 제재기준(소갑 제19호증)

1) 온라인 위반거래처 제재 기준 (중략) ② 21년 → 횟수 및 연속 위반일수와 상관없이 유선 계도로 인한 수정 요청으로 대응 (수정전까지 출고정지 적용)

(3) 2022년도

92 피심인은 2022년 오프라인 모니터링 결과에 따라 아래 <표 62> 기재와 같이 총 2건의 출고정지, 1건의 리베이트 미지급 등 제재를 가하였다.

<표 62> 2022년도 오프라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제34호증)

차수	위반업체명	위반 횟수	출고정지		리베이트	상품 회수
			기간	품목		
2차		2	3월 28일~4월 27일	XXIO 12, ZX		
9차		2	12월 13일~1월 12일	XXIO 12, X2	미지급	

93 2022년에는 오프라인 모니터링으로 인한 제재가 크게 줄었다. 이는 XXIO 12 기준으로 모니터링 전 회차에서 위반율이 가장 높은 회차의 위반율이 7.1%에 그칠 정도로 가격이 안정적으로 유지되어 2회 위반으로 카운트되는 경우가 크게 줄었기 때문이다.

94 한편 2022년 7월 26일자 메일을 통해 해당 시점까지의 온라인 모니터링 결과에 따라 총 42건의 출고정지가 실행되었음이 아래 <표 63> 기재에서 확인된다.[47)]

<표 63> 2022년도 온라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제35호증)

위반업체명	위반 브랜드	출고정지기간	출고정지품목
	SRIXON ZX	2월 8일~2월 14일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	2월 23일~3월 2일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	3월 28일~4월 1일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	3월 15일~3월 22일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	4월 29일~5월 6일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	6월 2일~6월 9일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	6월 13일~6월 17일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	2월 21일~2월 28일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	6월 7일~6월 13일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	6월 21일~6월 27일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	4월 7일~4월 13일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	4월 29일~5월 6일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	5월 20일~5월 26일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	2월 14일~2월 21일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	4월 6일~4월 12일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	4월 15일~5월 14일*	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12	3월 15일~3월 22일	XXIO 12

47) 이후 기간에 대해 제재내역이 체계적으로 정리된 자료는 확인되지 않으나, 해당 기간에 적발로 출고정지를 한 사례가 발견되는 등 2022년 전체에 걸쳐 제재가 이루어진 것으로 판단된다.

<참고> 2022년 7월 26일 이후 발견되는 온라인 제재 사례(소갑 제36호증, 제37호증)

<비공개>

	SRIXON ZX	6월 29일~7월 6일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	3월 23일~3월 29일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	4월 12일~4월 18일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12	~1월 21일	XXIO 12
	XXIO 12	2월 9일~2월 15일	XXIO 12
	SRIXON ZX	4월 14일~4월 20일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	4월 19일~4월 25일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	5월 11일~5월 17일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12	5월 30일~6월 7일	XXIO 12
	SRIXON ZX	2월 16일~2월 23일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	3월 8일~3월 15일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	7월 21일~7월 28일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	1월 24일~2월 3일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	2월 17일~2월 24일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	~1월 21일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	3월 29일~4월 4일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12	4월 18일~4월 22일	XXIO 12
	SRIXON ZX	7월 12일~7월 19일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	3월 8일~3월 15일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	3월 15일~3월 22일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12	6월 17일~6월 23일	XXIO 12
	SRIXON ZX	~1월 17일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	3월 28일~4월 27일	XXIO 12, SRIXON ZX
	XXIO 12, SRIXON ZX	4월 29일~5월 6일	XXIO 12, SRIXON ZX
	SRIXON ZX	7월 1일~7월 7일	XXIO 12, SRIXON ZX

* 소명자료를 제출하여 출고정지가 해제됨

95 위 <표 61> 기재에서 드러나듯 피심인은 2022년도 제재기준에 따라 특약점들이 XXIO 12의 재판매가격을 위반하면 XXIO 12의 출고만을 정지하였으나 SRIXON ZX의 가격을 위반하면 SRIXON ZX 뿐만 아니라 소비자 선호도가 높은 XXIO 12의 출고도 정지하였다. 한편 PRIME RE4의 경우에는 적발된 사례 중 2회 이상 위반한 사례가 없어 제재가 유선 계도 내지는 오프라인 경고에 그쳤다.

(4) 2023년도

96 피심인은 2023년 오프라인 모니터링 결과에 따라 아래 <표 64> 기재와 같이

총 4건의 출고정지 및 4건의 리베이트 미지급 등 제재를 가하였다.

<표 64> 2023년도 오프라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제38호증)

차수	위반업체명	위반 횟수	출고정지		리베이트	상품 회수
			기간	품목		
1차		2	2월 28일~3월 27일	XXIO 12, X2	미지급	
1차		2	3월 3일~4월 2일	XXIO 12, X2	미지급	
1차		2	3월 3일~4월 2일	XXIO 12, X2, SRIXON ZX MK2	미지급	

97 온라인 모니터링 결과에 따른 제재로는 최소 13건의 출고정지가 확인된다.[48)]

<표 65> 2023년도 온라인 모니터링 결과 제재내역(소갑 제39호증)

위반업체명	위반 브랜드	출고정지기간
	SRIXON ZX MK Ⅱ	2월 27일~3월 6일
	XXIO 12	3월 6일~3월 10일
	XXIO 12	3월 28일~4월 3일
	XXIO 12	3월 28일~4월 3일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	3월 28일~4월 3일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	3월 29일~4월 4일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	3월 29일~4월 4일
	XXIO 12	3월 29일~4월 4일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	4월 3일~4월 7일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	4월 3일~4월 7일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	4월 3일~4월 7일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	4월 3일~4월 7일
	SRIXON ZX MK Ⅱ	4월 4일~4월 10일

2) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[49)]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

48) 2023년 온라인 모니터링에 따른 전체 제재내역이 체계적으로 정리된 자료는 확인되지 않는다.
49) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2022. 12. 30.에 시행된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.

1. ~ 19. (생략)

20. “재판매가격유지행위”란 사업자가 상품 또는 용역을 거래할 때 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하여 그 가격대로 판매 또는 제공할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 그 밖의 구속조건을 붙여 거래하는 행위를 말한다.

제46조(재판매가격유지행위의 금지) 사업자는 재판매가격유지행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 효율성 증대로 인한 소비자후생 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우 등 재판매가격유지행위에 정당한 이유가 있는 경우
2. 「저작권법」 제2조제1호에 따른 저작물 중 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 공정거래위원회가 고시하는 출판된 저작물(전자출판물을 포함한다)인 경우

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립 요건

98 법 제46조의 재판매가격유지행위가 성립하기 위해서는 사업자가 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 첫째, 거래가격을 정하고, 둘째, 정한 가격을 준수할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 구속조건을 붙여 거래하여야 한다.

99 여기에서 ‘거래가격’이란 지정가격 이외에 최고가격, 최저가격, 기준가격은 물론 사업자가 재판매가격의 범위를 정하면서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에게 그 범위 내에서 구체적인 판매가격을 정할 수 있게 하는 경우도 포함한다.

100 사업자가 재판매가격을 준수할 것을 ‘강제’함에 있어 여기서의 ‘강제성’은 재판매업자로 하여금 그 지시, 통지에 따르도록 하는 것에 대하여 현실적으로 그 실효

성을 확보할 수 있는 수단이 부수되어 있어야 한다.[50] 이러한 실효성 확보수단에는 실제로 거래를 중단하거나 또는 공급량을 줄이거나 공급조건을 불리하게 하는 등의 물리적 강요행위 뿐만 아니라, 단지 거래중단을 시사한 경우 등도 포함한다.[51]

101 재판매가격유지행위의 강제성은 판매업자의 자유로운 의사에 반하여 재판매가격을 지정하고 이를 위반할 경우에 다양한 사실상의 불이익을 주는 경우뿐만 아니라 약정서 또는 계약서에 지정된 가격을 준수하도록 하고 이를 위반한 경우 계약해지조항 등 제재조치를 취할 수 있는 조항을 둔 경우에도 강제성이 있는 것으로 본다.

102 한편 법의 입법목적과 재판매가격유지행위를 금지하는 취지에 비추어 볼 때, 최저재판매가격유지행위가 당해 브랜드 내의 경쟁을 제한하는 것으로 보이는 경우라 할지라도, 시장의 구체적 상황에 따라 그 행위가 관련 상품시장에서의 브랜드 간 경쟁을 촉진하여 결과적으로 소비자후생을 증대시키는 등 정당한 이유가 있음을 사업자가 입증하는 경우에는 이를 예외적으로 허용하여야 할 필요가 있다. 이와 같은 정당한 이유가 있는지 여부는 관련시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 그 행위로 인해 유통업자들의 소비자에 대한 가격 이외의 서비스 경쟁이 촉진되는지 여부, 소비자의 상품선택이 다양화되는지 여부, 신규사업자로 하여금 유통망을 원활히 확보함으로써 관련 상품시장에 쉽게 진입할 수 있도록 하는지 여부 등을 종합적으로 고려할 수 있을 것이다.[52]

나) 위법성 성립 요건 해당 여부

103 피심인이 공급하는 젝시오 및 스릭슨 브랜드의 골프 클럽 상품을 판매하는 특약점들은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서, 관련시장에서의 독자적인 영업전략과 능력 등에 따라 자율적으로 상품의 판매가격을 결정하여 판매할 수 있어야 한다.

---

50) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99두11141 판결 참조
51) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000두1829 판결 참조
52) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결 참조

104 그러나 피심인은 다음과 같이 특약점들의 자유로운 의사에 반하여 자신의 상품에 대한 재판매가격을 정하고 이를 준수하도록 강제하였다. 이는 유통단계에서의 가격 경쟁을 제한하고 사업자의 자율성을 침해한 행위로서 법 제46조에서 금지하는 재판매가격유지행위에 해당한다.

(1) 재판매가격 지정 여부

105 위 2. 가. 1)에서 살펴본 바와 같이, 피심인은 2020년 1월부터 2023년 4월까지 자기와 거래하는 특약점에 대하여 젝시오 및 스릭슨 브랜드 골프 클럽의 온라인·오프라인 최저 판매가격을 결정하고, 담당 영업사원을 통해 이를 특약점에 통지[53]하였다. 피심인은 매년 초 품목별 재판매가격을 결정한 뒤, 매월 대표이사 등이 참석하는 월례 회의를 통해 시장 상황이나 후속 상품 출시 일정 등을 고려하여 필요시 재판매가격을 변경하였다.

106 상기한 사실을 종합적으로 고려할 때, 피심인이 젝시오 및 스릭슨 브랜드 골프 클럽에 대하여 재판매가격을 지정하였다고 인정된다.

(2) 재판매가격 유지의 강제성 여부

107 아래와 같은 점들을 고려할 때, 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 피심인이 자신의 거래상대방으로 하여금 재판매가격을 준수하도록 강제한 행위로 인정된다.

108 첫째, 피심인은 위 2. 가. 1) 나) (2), (3)에서 기술된 바와 같이 재판매가격 위반 특약점에 적용할 제재기준을 설정하고 이를 특약점에 통지함으로써 재판매가격 준수 요구의 실효성을 확보하였다.[54]

---

53) 2. 가. 1) 나) (3)에서 기술한 바와 같이 피심인은 재판매가격을 구두로 전달하는 것을 원칙으로 하였으나, 담당 영업사원이 모바일 메시지(카카오톡) 전송 등을 통해 재판매가격을 통지한 사실도 다수 확인된다.

54) 특약점은 사업을 안정적으로 영위하기 위하여 여러 브랜드의 제품을 갖추어야 할 필요가 있다는 점, 특정 스펙의 제품 재고 소진 시 급히 다른 특약점의 제품을 조달하여 판매하기도 하였다는 점 등을 종합 고려할 때 출고정지, 금전적 지원 중단 등과 같은 제재가 실효성 있는 제재 수단이었다고 인정된다.

109 둘째, 피심인은 특약점의 소비자 판매가격 및 특약점으로부터 도도매 공급을 받은 비특약점들의 소비자 판매가격에 대한 모니터링을 지속적, 체계적으로 실시함으로써 온라인, 오프라인의 소비자 판매가격에 대한 실효적인 감시 체계를 구축하고 있었다.

110 셋째, 피심인은 실제로 출고정지, 리베이트 삭감 등의 제재를 실행함으로써 재판매가격을 위반한 특약점에 대해 불이익을 주었다. 또한 특약점이 재판매가격을 위반한 것이 처음이거나, 소비자 판매가격이 피심인 내부에서 정한 제재 기준가격[55] 보다는 높았던 등의 사정이 있어 실제 불이익을 가하지 않았던 경우에도 피심인은 방문 및 유선 통화로 특약점에 판매가격 인상을 요구하였다. 다만 판매가격 인상을 요구한 이후에도 판매가격이 수정되지 않았다면 출고정지 등의 제재를 가하였다.

111 상기한 점들을 종합적으로 고려할 때, 특약점이 피심인의 가격 인상 요구를 거부하기 어려웠을 것으로 보이므로 피심인이 재판매가격 준수를 강제하였음이 인정된다. 이렇듯 특약점이 자유롭게 판매가격을 설정하기를 원하였음에도 피심인의 지속적인 모니터링 및 불이익 조치를 우려하여 피심인의 재판매가격 준수 요구를 수용할 수밖에 없었다는 사실은 아래 <표 66>, <표 67> 기재의 내용을 통하여 보다 명확히 확인된다.

<표 66> 특약점이 모니터링을 우려해 자신이 설정한 가격대로 판매하지 못함(소갑 제25호증)

<비공개>

<표 67> 특약점이 재판매가격 준수를 약속하며 상품 공급을 요청(소갑 제29호증)

<비공개>

55) 피심인은 제재 기준가격을 오프라인 구매가격 또는 온라인 구매가격으로 통칭하기도 하였다.

(3) 재판매가격 유지에 정당한 이유가 있는지 여부

112 다음과 같은 점들을 고려할 때, 피심인의 재판매가격유지행위는 유통단계의 가격 경쟁을 제한하고 소비자 이익을 저해하는 행위로 인정되며, 달리 효율성 증대로 인한 소비자 후생 증대효과가 경쟁제한의 폐해보다 크다고 볼만한 사정도 없으므로 정당한 이유가 있다고 보기 어렵다고 판단된다.

113 첫째, 피심인의 재판매가격유지행위는 피심인을 매개로 한 특약점 간 가격담합과 유사한 효과를 불러일으킨다는 점, 피심인 자신이 직접 불이익을 주기 어려운 비특약점의 소비자 판매가격까지 통제하기 위하여 비특약점에 상품을 도도매한 특약점을 추적해 제재하기도 하였다는 점, 온라인 판매가격을 오프라인 판매가격보다 높게 설정함으로써 주된 판매경로인 오프라인에서의 시장 가격을 높게 유지하려고 하였다는 점[56], 위 <표 16> 기재에서 드러나는 바와 같이 피심인 골프 클럽 매출의 ○% 이상이 발생하는 특약점의 가격 경쟁을 제한하여 시장 전반에 광범위하게 영향을 미친다는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피심인의 행위로 인해 유통채널 간 가격 경쟁과 유통채널 내에서의 가격 경쟁이 크게 저해되었을 것으로 판단된다.

114 둘째, 피심인의 골프 클럽 시장 점유율이 ○% 중반[57]이며 특히 젝시오 브랜드의 소비자 선호도가 낮지 않다는 점[58], 골프 클럽이 경험재적 특성[59]을 가진다는

56) 위 <표 22> ~ <표 25>의 재판매가격 설정 관련 내부 문건에는 피심인이 온라인 판매가격을 높게 설정함으로써 오프라인 판매가격을 효과적으로 통제하고자 하였으며, 실제 그러한 효과를 거두었다고 스스로 평가하였던 사실이 나타난다.

57) 피심인의 젝시오 브랜드는 국내 여성 드라이버 및 아이언 매출 기준 ○%를 점유할 정도로 여성 소비자들의 선호도가 높은 제품이므로 가격이 인상되더라도 다른 브랜드로 구매가 활발하게 전환되기가 어려울 것으로 평가된다.

58) 따라서 피심인은 소비자 선호도와 점유율이 높은 젝시오 브랜드의 주력 상품(XXIO/X 라인)의 가격을 가장 강하게 통제하였다. 구체적으로 피심인은 오프라인 모니터링 진행 시 통상 재판매가격 유지 대상 상품을 모두 조사하였지만, 그 중 일부만을 조사하게 되는 경우 젝시오 주력 상품을 선정하였고 나머지는 제외하였다. 또한, 전 상품을 대상으로 모니터링을 실시하는 경우에도 다음과 같이 젝시오 주력 상품은 상대적으로 높은 빈도로, 나머지 상품은 낮은 빈도로 조사하였다.

<참고> 오프라인 모니터링 조사대상 상품 비율 예시

점 등을 종합 고려할 때 피심인 제품 가격이 상승하더라도 소비자의 구매 전환이 활발하게 이루어질 것으로 보이지는 않으므로, 피심인의 재판매가격유지행위로 인한 가격 상승에 따라 소비자 후생이 크게 저해될 것으로 판단된다.[60]

---

① 2020년 조사 계획안(소갑 제12호증)
◎ 조사 브랜드: XXIO 11, X (DRIVER, IRON), PRIME RE3 (DRIVER IRON), Z85 (중략)
◎ 조사비율: XXIO 11, X (80%), PRIME RE3 (10%), Z85 (10%)

② 2021년 조사 계획안(소갑 제44호증)
◎ 조사 브랜드: XXIO 11, X (DRIVER, IRON), PRIME RE4 (DRIVER IRON), SRIXON ZX (DRIVER,IRON)
◎ 조사비율: XXIO 11, X (40%), PRIME RE4 (30%), SRIXON ZX (30%)

피심인 ○○○○○○ ○○○도 다음과 같이 이 사건 재판매가격 유지행위가 젝시오 브랜드 상품 위주로 이루어졌다고 진술하고 있다(소갑 제9호증).

문) 던롭 특약점(대리점)들이 판매하는 골프클럽 등 제품의 온・오프라인 판매가격을 유지하기 위해 특약점들에게 특정 가격수준을 공지하고 준수를 요구한 사실이 있나요?
답) 네 맞습니다. 다만 항상 그랬던 것은 아니고, 품목도 보통 젝시오 드라이버 위주에 아이언 가격 정도 알려드린 것으로 기억합니다. (중략)

문) 그렇다면 온라인, 오프라인을 통한 특약점 판매가격 모니터링은 어떤 상품에 대해 이루어졌나요?
답) 마찬가지로 클럽이라고 봐야 합니다. 용품, 볼은 진행하지 않습니다. 클럽 중에서도 젝시오 드라이버를 중심으로 모니터링했고, 적은 빈도로 아이언도 조금 모니터링을 했습니다. (중략)

문) 제재 기준이 되는 버퍼가는 말씀하신 드라이버, 아이언에 대해서만 정했나요? 아니면 골프 클럽에는 모두 제재 기준이 되는 버퍼가가 설정되어 있나요?
답) 다 설정은 합니다. 그렇지만 모니터링을 하는 대상이 주로 젝시오 드라이버와 아이언이기 때문에 다른 클럽에 대해서 버퍼가를 정해놓는 의미는 없었던 것 같습니다.

59) 골프 클럽은 소비자들이 개인의 신체적 특성에 따라 제품을 결정하는 경험재적 특성을 가지고 있다. 이러한 특성으로 인해 소비자는 자신의 신체적 특성에 맞는 제품을 탐색하는 과정을 거치게 되며, 탐색 과정에서는 가격보다 자신의 특성에 부합하는지 등이 결정요인이 될 수 있다. 다만, 적절한 브랜드의 제품을 결정한 후에는 가격이 인상되더라도 쉽게 다른 브랜드의 제품으로 전환하지 않는 특성도 함께 나타난다. 피심인 ○○○○○ ○○ ○○○도 이를 인정하며 아래와 같이 진술하고 있다(소갑 제8호증).

문) 골프채 선택시 소비자들이 가장 중시하는 것은 무엇이라고 보시나요?
답) 가장 중시하는 것은 개인의 신체적인 조건에 따라 비거리가 잘 나올 수 있는 채라고 생각합니다. 이런 것을 온라인에서 알기는 어렵고 매장에 가서 시타를 해보고 자신에게 맞는 것을 구매하는 경우가 많습니다. 그 다음으로는 브랜드 인지도나 가격대를 고려하는 것 같습니다.

60) 과거 골프 클럽의 구속조건부 거래(거래상대방 제한)행위・재판매가격 유지행위 등 수직적 제한행위가 문제된 사건(한국캘러웨이(유) 재판매가격 유지·구속조건부 거래행위 건, 서울고법 2012. 4. 19. 선고 2011누 10777판결, 확정)에서 법원은 “결과적으로 상표 간 경쟁을 촉진함으로써 소비자 후생을 증대시켰다고 인정하기에 부족하고, 설령 이러한 긍정적 효과를 발생시킨 측면이 있다고 하더라도, 이러한 경쟁촉진 효과 및 소비자 후생 증대 효과가 이 사건 재판매가격 유지행위가 가져오는 대리점 사이의 가격 인하 제한 효과나 대리점의 자율성을 침해하는 효과를 상회한다고 인정하기에 부족”하다는 이유로 브랜드 내 경쟁제한 효과를 상회하는 브랜드 간 경쟁촉진 효과 또는 다른 사업상의 합리성이 인정되지 않는다고 판시한 바 있다.

115 셋째, 이 사건 행위에 따른 유통채널 간 서비스 경쟁 활성화 효과가 있다고 보기도 어렵다. 구체적으로 이 사건 행위의 대상이 된 특약점은 전속 대리점이 아니며, 특약점에서 일반적으로 제공되는 상품에 대한 설명과 추천, 시타 기회 제공 등의 서비스 이상으로 피심인 상품에 대한 특화된 서비스를 제공하였다고 보기 어렵다. 또한 상품에 대한 설명·추천, 시타 기회 제공 등의 일반적인 서비스 역시 피심인의 재판매가격유지행위로 인하여 특별히 활성화되었다고도 볼 수 없다.

116 참고로 법원 또한 제품의 특성과 판매 방식의 본질 등을 고려할 때 재판매가격유지행위와는 무관하게 제공된다고 보이는 서비스에 대해서는 서비스 경쟁 촉진 효과를 부정한 바 있다.[61)]

117 넷째, 피심인 내부적으로도 아래 <표 68> 기재와 같이 이 사건 재판매가격유지행위를 통해 '시장가격이 효과적으로 관리'되고 '판매가격이 준수'되어 '판매가격 이슈가 사라'지고, 잦은 모니터링으로 인해 비특약점은 새로운 고객을 유치하지 않는 등 판매 활동에 소극적으로 변하였다고 평가하였다는 점에서, 실제로 상당한 시장 가격 상승 및 유통채널 간 경쟁제한 효과가 발생하였다고 보인다.

<표 68> 2020년 시장가격조사 운영 현황(2020년 12월 전략회의 안건자료, 소갑 제44호증)

◎ 20년 시장가격조사 결과&이슈사항 오프라인조사 - XXIO 11/X 제품 출시 직후 시장가격조사를 진행함으로써, 당사가 특약점의 보호 및 판매 가격의 안정화를 위한 노력을 지속적으로 실시하여, 20년도의 **목표로 삼았던 시장가격 관리는 정상적인 범위내에서 효과적으로 관리를 하였다**고 판단 함. 온라인조사 - Daily 온라인 판매가격 유지활동을 통해 기존 오프라인 시장에서의 **온라인 판매가격 이슈가 사라지고, 현재 온라인 판매가격을 준수하고 있음**.

61) 한국암웨이의 재판매가격 유지행위에 대한 건 판결(서울고법 20161019 선고 2014누65471 판결, 고법 확정)은 가격 외의 서비스 경쟁 촉진 여부에 대하여 "다단계판매원의 소비자와의 대면을 통한 서비스 제공은 가격 이외의 경쟁 수단이 될 수 있으나, 원고가 판매하는 제품의 특성과 직접판매방식의 본질 등을 고려할 때 이는 이 사건 행위와는 무관하게 제공되는 것"이라 하며 서비스 경쟁 활성화 효과를 부정한 바 있다.

20년 시장조사 이슈사항
- 권장가격이상 판매를 권장 안내시 특약점 반응이 초반에는 부정적이었나, 지속적인 계도함으로써 인식의 변화가 됨. - 가격 낮은 주변업체에 대한 제보를 받으면 매장 위치를 확인하여 조사를 진행함 (중략) - 비특약점은 던롭 본사의 잦은 모니터링으로 인해 낯선사람에게 판매를 하지 않고, 지인판매 위주로 함. - 일부 매장에서는 모니터 경계가 심하여 매장거래이력 및 개인정보를 요구

4) 피심인 주장에 대한 검토

가) 영세 특약점의 보호를 위하여 재판매가격유지행위를 하였다는 주장

118 피심인은 영세 특약점이 판매가격 관리를 요청함에 따라 영세 특약점을 보호하기 위하여 재판매가격유지행위를 실행하였으며, 특약점에게 불이익이 없는 방향으로 재판매가격 기준을 설정·운영하였다고 주장한다.

119 그러나 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 이유 없다.

120 첫째, 위 <표 19> ~ <표 25> 기재의 재판매가격유지행위의 계획·실행과 관련된 다수의 내부 문건에서 “유통재고 과다로 인한 과열 경쟁으로 실 판매가 하락”, “가격 안정화에 대한 자사의 의지를 보여주는 것이 중요한 시점” 등의 표현이 반복적으로 나타난다는 점에서 재판매가격유지행위의 주된 목적이 경쟁 심화에 따른 판매가 하락 방지라는 사실을 확인할 수 있다. 특히 영세 특약점의 마진을 보호하기 위하여 행위를 계획하였다는 내용이 내부 문건에서 전혀 드러나지 않는다는 점에서 이 사건 행위의 주된 목적이 영세 특약점의 마진 보호에 있었다는 피심인의 주장을 사실이라고 보기 어렵다.

121 둘째, 피심인이 영세 특약점의 요청에 따라 행위를 실행하였다고 제시하고 있는 증거는 모두 피심인의 재판매가격유지행위가 계획·실행된 2020년 1월 이후의 자료라는 점에서 재판매가격유지행위 계획 과정에서 영세 특약점의 가격관리 요청이 있었다는 증거로서 인정되기도 어렵다.[62)]

122 셋째, 피심인은 영세 특약점의 재판매가격 위반에 대하여도 제재하였으며, 일반 특약점보다 대형 특약점의 금전적 지원 비율을 높게 설정하였다는 점에서 영세 특약점의 마진 보호라는 목적과 피심인 행위 전반의 양태가 상호 부합하지 않는다.

123 넷째, 설사 특약점의 의사에 따라 재판매가격유지행위를 하였다고 하더라도 이는 수직적 가격담합의 중개자 기능을 수행해달라는 요청이라는 점에서 경쟁 촉진 및 소비자 후생 증대와 같은 경쟁 친화적인 목적이라고 보기도 어렵다. 특히 피심인은 대형 특약점인 ○○○○○○○에서 재판매가격 유지를 요청하였다는 증거를 제시하였으나, 이는 재판매가격유지행위가 담합 유사 환경 조성에 따른 경쟁 소멸의 이익을 제공하고 있었다는 점을 방증하는 증거라고 판단된다.

124 다섯째, 제재 기준가격을 특약점에 통지한 재판매가격보다 낮게 설정하여 특약점에 불이익이 없는 방향으로 재판매가격유지행위를 실행하고자 하였다는 주장과 관련하여, 이러한 사정이 피심인이 특약점에 재판매가격을 통지하고 준수할 것을 강요한 인정 사실과 위법성 판단에 달리 영향을 미치지 않으므로 실익이 없는 주장이라 판단된다.

나) 강제성이 미약하다는 주장

125 피심인은 특약점은 전속 대리점이 아니며 피심인의 골프 클럽 시장점유율이 낮으므로 피심인이 특약점에 대하여 재판매가격 준수를 강제할 지위에 있지 않다는 점, 제재의 대부분은 실효성이 낮거나 실제로 실행되지 않았다는 점에서 강제성이 미약하다고 주장한다.

126 구체적으로 특약점끼리 제품 재고를 공유한다는 점, 출고정지가 이루어지더라도 특약점은 다른 브랜드 제품을 판매할 수 있다는 점, 총 176건의 출고정지 내역 중에서 63건에 대하여는 출고정지 기간 중 상품이 출고된 사례가 있다는 점, 출고

62) 오히려 2020년 1월 이후 영세 특약점이 가격관리를 요청한 것은 다른 특약점이 재판매가격을 준수하지 않아 저렴한 가격에 상품을 판매하는 경우 해당 업체에 비하여 자신의 가격 경쟁력이 떨어질 것을 우려하기 때문이었다고 봄이 타당하다.

내역이 확인되지 않더라도 출고정지를 의미하는 것이 아니라는 점[63] 등을 고려할 때 출고정지는 실효성이 낮으며 상당수 특약점에 정상 출고가 이루어졌다고 주장한다.

127 또한 재판매가격 준수 장려금은 일반 특약점에는 지급되지 않으므로 제재와 무관하다는 점, 대형 특약점은 정책준수 장려금을 받지 못하더라도 일반 특약점 수준인 ○%의 장려금을 받을 수 있어 사업상 부담이 크지 않았다는 점, 재판매가격 준수 장려금 외의 금전적 지원들은 제재와 무관하다는 점 등을 고려할 때 재판매가격 미준수에 따른 금전적 지원 중단은 특약점에게 실질적 불이익으로 작용하지 않는다고 주장한다.

128 그러나 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 이유 없다.

129 먼저, 출고정지와 관련한 주장에 대하여 검토한다. 첫째, 피심인의 젝시오 브랜드 제품의 시장점유율이 낮지 않으며 특약점은 정상적인 영업을 위하여 다양한 모델과 스펙의 제품을 구비 해야 한다는 점에서 젝시오 브랜드 상품 등의 출고정지는 그 자체로 실효적인 제재 수단이 될 것으로 판단된다.

130 둘째, 출고정지가 되는 경우 다른 특약점으로부터 제품을 조달하여야 하는 불편함이 발생하며 특약점간 제품 이동은 피심인 영업사원이 관여하는 복잡한 절차이므로, 설령 다른 특약점으로부터 제품을 조달할 수 있다고 하더라도 출고정지는 여전히 위반 특약점에 대한 불이익한 제재라고 할 수 있다.

131 셋째, 피심인의 주장에 따르더라도 총 176건 중 113건에 대한 출고정지는 실행되었다는 점에서 불이익한 제재가 없었다고 볼 수 없다. 또한 피심인이 제출한 출고 사례 중 8건은 출고정지 기간이 아닌 기간 동안의 출고가 이루어진 경우[64], 출고정지 기간 이후에 상품이 배송된 경우[65], 실제 출고가 없는 경우[66], 위 2. 가. 1)의

63) 특약점에서 출고정지 기간 중 발주를 넣지 않았을 가능성도 있음을 근거로 한다.
64) 2020. 6. 23. ~ 7. 22.에 출고정지 제재를 받은 ○○○○○○○○에 대하여 2020. 9. 10. 이후에 출고된 상품 내역을 증빙으로 제출하였다.(심사관 피심인 의견서 검토 PT 17면)

인정사실에서 출고정지 내역으로 제시하지 않은 경우[67], 공정위 조사 이후 출고된 경우[68] 등으로 실제 출고가 이루어진 사례라고 보기도 어렵다.

132 넷째, 위 <표 56>, <표 57> 기재에서 나타나는 바와 같이 출고정지 제재를 받은 특약점이 예외적으로 출고를 요청하거나, 예외적 출고 요구가 받아들여지지 않아 스펙 교환을 요청한 사례도 확인된다는 점을 고려할 때 피심인이 제시한 출고정지 기간 중 예외적으로 출고가 이루어진 내역이 있다는 것만으로 출고정지 제재가 실행되었던 기간 전체에서 정상적인 출고가 가능하였다고 단정할 수 없다.

133 다음으로, 금전적 지원 중단과 관련된 주장에 대하여 검토한다. 첫째, 재판매가격 준수 장려금이 일반 특약점에 지급되지 않더라도 대형 특약점 입장에서 해당 장려금이 지급되지 않는 경우 수입이 감소한다는 점에서, 금전적 지원 삭감은 대형 특약점에 대한 실효적인 제재 수단이 될 것으로 판단된다.[69][70]

134 둘째, 위 <표 26> ~ <표 32> 기재에서 드러나는 바와 같이 OB 특약점에 대한 제재기준에 OB 혜택 지급 중단이 포함되었으며, OB 혜택에 OB 특약점 선DC 등의 혜택이 포함되었다는 점에서 재판매가격 준수 장려금 이외의 금전적 지원 삭감도 제재 수단으로 충분히 활용될 수 있었다.

135 셋째, 2022년부터는 대형 특약점에 대한 재판매가격 준수 장려금 감액 비율이 전체 지점 중 위반 지점의 비율과 5% 중 높은 쪽으로 결정되어 금전적 지원 삭감

---

65) 2020. 4. 23. ~ 5. 22.에 출고정지 제재를 받은 ○○○○○○에 대하여 2020. 5. 23.에 배송된 출고 내역과 2020. 2. 17. ~ 3. 16.에 출고정지 제재를 받은 ○○○○○○에 대하여 2020. 3. 17.에 배송된 출고 내역을 증빙으로 제출하였다.(심사관 피심인 의견서 검토 PT 18면)

66) 2021. 2. 22. ~ 3. 21.에 출고정지 제재를 받은 ○○○○○○○○에 대하여 출고정지 기간 중의 단가인하 목적 반품-재출고건과 2023. 4. 4. ~ 4. 10.에 출고정지 제재를 받은 주식회사 ○○○○○○○○○에 대하여 점간 제품 이동 건을 증빙으로 제출하였다.(심사관 피심인 의견서 검토 PT 19면)

67) 주식회사 ○○○○○, ○○○ ○○○○○에 대한 제재 내역이다.

68) 주식회사 ○○○○○에 대하여 2023. 4. 6.에 출고된 내역으로 법 위반기간 이후의 출고 내역이다.

69) 2022년 피심인과 ○○○○○○의 클럽거래액(○억 ○ 만원)을 기준으로 재판매가격 준수 리베이트를 전부 수취하는 경우 월 2억원의 장려금을 수취하며, 이는 골프존 커머스의 2022년 월 평균 영업이익 ○억 ○○○ 의 ○% 수준으로 낮지 않은 비율이다.

70) 참고로 재판매가격 미준수에 따라 삭감되는 지원금은 대형 특약점의 지점을 운영하는 점주나 직원에게 전가되었다는 정황이 확인되며, 삭감되는 지원금의 규모가 개인이 부담하기에 적지 않은 금액이라는 점도 고려할 필요가 있다.

폭도 커졌다는 점에서 제재의 실효성을 높여왔다고 볼 수 있다.

다) 서비스 경쟁 활성화 등 경쟁 촉진 효과가 인정된다는 주장

136 피심인은 가격 경쟁이 심화되는 경우 시타 서비스 등에 대한 무임승차[71] 문제가 나타날 수 있으며 이에 따라 판매 전 서비스 경쟁이 위축될 우려가 있다는 점, 영세 특약점의 마진을 보장하여 서비스 경쟁을 유도하는 경우 소비자 선택권에 긍정적인 영향이 있다는 점에서 재판매가격유지행위의 경쟁 촉진 효과가 인정된다고 주장한다.

137 그러나 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 이유 없다.

138 첫째, 피심인의 재판매가격유지행위에 따라 특약점 간 서비스 경쟁이 활성화되었다고 볼 수 없다. 위 2. 가. 3) 나) (3)에서 검토한 바와 같이 골프 클럽의 경험재적 특성으로 인해 소비자들의 시타 수요는 꾸준히 있었으며, 재판매가격유지행위가 특별히 시타 기회 제공 등 일반적인 서비스 외에 피심인만의 특별한 서비스 제공을 활성화했다고 보기 어렵다.[72]

139 둘째, 피심인의 재판매가격유지행위로 인해 타 브랜드 제품 대비 피심인 브랜드 제품의 마진이 높아지는 경우 특약점이 소비자의 신체적 특성 등과 무관히 피심인 브랜드 제품을 추천할 유인이 커진다는 점에서 소비자의 합리적 선택에 도움이 되었다고 보기도 어렵다.

5) 소결

---

71) 피심인은 골프 클럽은 소비자의 개별적 특성이 제품 선택에 크게 영향을 미치는 경험재로 가격과 더불어 체험 서비스 등 사전 서비스가 경쟁의 중요한 요소로 작용하므로 경쟁 유통업체에서 시타 체험 등 서비스를 받은 후, 가격이 저렴한 다른 판매점 또는 온라인에서 제품을 구매하는 등 서비스에 대한 무임승차의 문제가 발생할 우려가 있다고 주장한다.

72) 참고로 위원회는 2008년 골프 클럽 판매자들의 재판매가격유지행위를 대거 적발·시정하였으며, 피심인도 2023년 현장조사 이후 이 사건 행위를 중단하였으나 이로 인해 서비스 경쟁이 위축된 정황도 나타나지 않는다.

140 위 2. 가. 1)에서 인정된 피심인의 재판매가격유지행위는 법 제46조에 위반된다.

나. 구속조건부 거래행위

1) 인정사실

141 피심인은 2022년 1월부터 2023년 4월까지 모든 특약점을 대상으로, 자신이 공급한 골프 클럽을 비특약점에 판매하는 도도매 행위를 금지하였다. 또한 온라인 및 오프라인 모니터링을 통해 도도매를 하는 것으로 확인된 특약점에 대해서는 위반 횟수에 따라 출고정지, 계약해지 등의 불이익을 주기로 하였으며, 실제로 출고정지 조치를 한 사실이 확인된다.

가) 구속조건부 거래행위의 실행 배경

142 위 2. 가. 1).에서 살펴본 바와 같이 피심인은 2020년부터 시장가격 유지를 위해 도도매 행위를 모니터링하고 재판매가격을 통제하였다. 피심인은 2022년부터 도도매 행위에 대한 통제를 강화하여 도도매 행위 자체를 금지하기에 이르렀다.[73]

143 구체적으로 2022년 이전까지 피심인은 시장가격을 유지하기 위해 도도매 행위에 대한 재판매가격을 통제하고 있었다. 이는 아래 <표 69> 기재와 같이 피심인은 도도매가 '가격붕괴로만 이어지지 않는다면 굳이 막을 이유도 없다'고 평가하였으며, 아래 <표 70> 기재와 같이 피심인 ○○○○가 "도도매를 막겠다는 게 아니라, 투명하게 진행하고 가격 유지만 된다고 하면 문제 없다"고 발언하기도 하였다는 사실로부터 인정된다.

73) 도도매 행위가 시장가격에 영향을 미치는 것은, 피심인의 특약점들은 피심인이 정한 재판매가격을 위반할 경우 출고정지 등의 불이익을 받으므로 가격을 쉽게 낮추기 어려우나, 도도매를 받은 유통업체들은 피심인과의 직접적 거래관계가 없어 이러한 제한 없이 자유롭게 판매가격을 낮추어 경쟁할 수 있기 때문이다.

<표 69> 2019. 1. 3.일자 2019년 사업계획 보고 회의록(소갑 제40호증)

2. 영업정책 1) 특약 일반 정책 --> 출고분 리베이트의 선DC가 가격인하로 여겨짐에 따라 시장 가격에 혼란을 초래할 가능성이 이 부분 수정이 필요하고, 영업적으로 어떤 방법이 매출을 최대한 끌어올릴 수 있는지에 대하 성장리베이트 등으로 대안 마련 필요할 것으로 보임. (특약의 거래처별 3년간 매출 분석 --> 상위 50위까지로 목표 설정 후에 나머지 부분 커버 방 --> 도도매 방지를 위한 영업정책이 아닌, 시장에서의 가격 준수에 맞춘 정책이 절실하다고 봄 (도도매가 가격붕괴로만 이어지지 않는다면 도도매를 굳이 막을 이유도 없다고 봄)

<표 70> 2020년 11월 영업회의 회의록(소갑 제41호증)

<비공개>

144 또한 아래 <표 71> 기재와 같이 피심인은 당초에는 2022년에도 비특약점의 재판매가격을 일정 수준 이상으로 유지하는 방법으로 도도매 행위를 통제하려고 하였다. 아래 <표 72> 기재의 피심인 ○○○○○○○ ○○○의 진술에 따르면 도도매 요율 관리는 저렴한 가격으로 도도매를 받은 유통업체가 정식 특약점들보다 가격을 낮게 설정해 경쟁을 촉발하는 상황을 막기 위한 목적이었다. 다만, 현실적으로 피심인이 유통상들 간의 도도매 가격을 직접 확인하기 어려워 가격을 효과적으로 통제할 수 없었던 측면이 있었다.

<표 71> 2022년 도도매 정책(당초 보고案 내용)(소갑 제10호증)

※ 도도매 거래처의 공급처 리스트 취합을 통한 관리체계 구축 → 리스트 취합되지 않은 곳으로의 도도매 금지 8. 도도매 정책 ① 도도매 요율 관리 : 도매가격의 선dc 3% 로 관리하는 것이 목표 (최대 5% 를 마지노선으로 관리 예정) (중략) ② 비특약점 관리 → 도도매 거래처로 부터 도도매 거래처가 공급하는 비특약점 정보 파악(리스트 취합) 및 철저한 가격 관리 진행 → 비특약점의 가격 위반에 대한 제재는 납품 업체에 귀속시킴으로써, 도도매 실행에 대

한 의무 부여하여 관리 가능한 업체에 한해서만 운영할 수 있도록 관리예정

<표 72> 피심인 ○○○○○○ ○○○ 진술조서(소갑 제9호증)

문) '※22년 영업정책 방향성' 중 '도도매 요율'이란 무슨 의미인가요? 도도매 요율은 어떻게 관리한다는 것인가요? 답) 특약점들이 도도매 거래를 할 때 던롭에서 공급받은 가격(도매가격)의 3% 이내로만 할인하라는 이야기인데, 사실상 직접 확인할 수가 없는 내용입니다. 업계에서 들은 이야기로 파악할 수밖에 없고 부정확해서 현실적으로 관리가 불가능합니다. 문) 도도매 요율을 관리하려고 했던 이유는 무엇인가요? 답) 도도매가 너무 싸게 들어간다면 도도매를 받은 유통상들이 저희 대리점과 경쟁할 때 마진을 크게 낮출 것이기 때문에, 이를 막아서 저희 대리점들이 마진을 확보할 수 있는 환경을 만들기 위해서였습니다.

145 이에 2021년 12월 위 <표 71> 기재의 도도매 정책을 보고받은 피심인 ○○○○는 앞으로 도도매에 대한 통제를 더욱 강화하여 도도매 행위 자체를 금지할 것을 지시하였고, 피심인은 2022년 1월부터 도도매를 금지하게 되었다.

나) 도도매 제한 결정

146 피심인은 2021년 12월 아래 <표 73> 기재에서 드러나는 바와 같이 2022년 1월부터 특약점의 도도매를 금지하고, 이를 위반하는 특약점에 대해서는 특약점의 유형 및 누적 위반 횟수별로 3개월간 출고정지부터 거래종료에 이르는 제재를 가하기로 하였다. 아울러 피심인은 영업부서 직원들로 하여금 도도매 금지 방침을 특약점에 통지하도록 하였다.

147 참고로 아래 <표 73> 기재의 '도도매 위반시 제재 기준'에 따르면 도도매 행위가 1회만 적발되더라도 3개월 출고정지가 적용되었다는 점에서 재판매가격 위반에 대한 제재기준에 비해 제재가 강하였음을 알 수 있다.

<표 73> 2021. 12. 13.일자 2022년 도도매 정책 내부 공지(소갑 제10호증)

<비공개>

<첨부파일> '중기 영업정책 방향성 및 22년 도도매 정책.xlsx'

2. 22년 도도매 정책

1) 정책 : 도도매 금지

2) 20년~21년 도도매 추정 금액 및 22년 전망 (단위 : 천원, vat 별도)

구분	업체명	2021년 (1월~11월)					
		총매출	소매	도매	도매비율	총매출	소
1	주식회사 에이케이무역	17,979,370	16,181,433	1,797,937	10%	13,835,399	11,0
2	(주)에스엠골프	2,196,483	1,976,834	219,648	10%	1,808,608	1,4
3	주식회사 에스비스포츠	1,580,305	1,422,274	158,030	10%	1,164,884	1,0

(중략)

3) 도도매 위반시 제재 기준

	OB 특약점	일반 특약점	중대형 특약점	대형 체인점
1회	3개월 출고정지	3개월 출고정지	3개월 출고정지	3개월 출고정지
2회	당해 연도 OB 자격 박탈	당해 연도 출고 정지	당해연도 개런 혜택 종료	당해연도 개런 혜택 종료
3회	거래종료	거래종료	거래종료	거래종료

148 1년 후 피심인은 아래 <표 74>, <표 75> 기재에서 드러나는 바와 같이 "강력한 도도매 금지 정책"이 2022년에 "특이사항 없이 원활히 운영"되어 왔다고 평가하며, 2023년에도 시장가격 안정화 등의 목적으로 도도매 금지 정책을 유지하기로 결정하였다.

<표 74> 2023. 1. 9.일자 2023년 골프영업정책 자료(소갑 제20호증)

<비공개>

<첨부파일> '23년 골프영업정책 픽스.xlsx'

< 도도매 정책 >

1. 23년 도도매 정책 방향성

1) 도도매 금지 정책을 통한 특약점 동기부여 및 마진 보장
2) 도도매 차단으로 인한 시장가격 안정화
3) 수급상황이 해소되는 시점을 감안한 양질의 신규거래처 발굴, 개설

2. 22년 도도매 현황 및 제제 기준

1) 22년 도도매 적발 현황 (22년 1월 ~ 10월말 기준)

NO	일자	업체명	제품명	조치내용	공급처
1	2022년 02월 05일	아울렛골프	젝시오12	3개월 전품목 출고정지 (2/8~5/7)	두리골프
2	2022년 10월 23일	나이빅	젝시오12	3개월 전품목 출고정지 (10/28~1/27)	골프마루

※ 22년 1~10월(10개월간) 도도매 2건만 발생, 제재 조치 완료. 업체에 제재 조치함으로써 경각심 유발

2) 수요 대비 공급 부족현상 및 개런티업체 지점 확장, 매출 규모 증가세로 인해 소매판매로 자체 소화

3) 23년 수급상황이 개선되는 시점을 감안하여 22년부터 양질의 신규 거래처 개설 진행 (7곳 완료), 근본적인 도도매 루트 차단

4) 도도매 위반시 제재 기준

	OB 특약점	일반 특약점	중대형 특약점	대형 체인점
1회	3개월 출고정지	3개월 출고정지	3개월 출고정지	3개월 출고정지
2회	당해 연도 OB 자격 박탈	당해 연도 출고 정지	당해연도 개런 혜택 종료	당해연도 개런 혜택 종료
3회	거래종료	거래종료	거래종료	거래종료

※ 시장 수요 대비 공급부족현상 및 **강력한 도도매 금지 정책으로 인해 특이사항 없었으므로 22년과 동일한 정책으로 23년도 유지, 운영**

<표 75> 피심인 ○○○○○○○ ○○○ 진술(소갑 제9호증)

문) 도도매란 특약점들이 던롭에서 공급받은 제품을 일반 소비자가 아니라 다른 유통업체에 판매하는 행위를 말하는 것이 맞나요?
답) 네 맞습니다.

문) 던롭 본사는 그간 특약점들의 도도매 행위를 금지하거나 제한한 사실이 있나요?
답) 네, 있습니다. (중략)

문) 도도매 제한은 모든 특약점에 대해 동일하게 적용되었나요?
답) 네 그렇습니다.

문) 도도매 제한은 특약점에 공급되는 모든 상품(골프채, 볼, 기타 용품 등)을 대상으로 한 것인가요?
답) 클럽만 대상으로 했습니다. 볼이나 용품의 경우 도도매가 이루어지더라도 별 문제가 없어서 저희가 특별히 관리하지는 않았습니다.

문) 특약점들은 던롭 본사가 이와 같이 도도매를 제한한다는 사실을 알고 있었나요?
답) 네, 알고 있습니다. 계약서상에 넣은 것은 아니고 영업사원이 영업 과정에서 전달합니다.

문) 본사의 도도매 제한 정책을 위반하는 특약점에 대해서는 출고정지, 리베이트 삭감, 계약해지 등의 제재 조치가 마련되어 있었죠?
답) 네 그렇습니다.

다) 특약점의 도도매 여부 감시 및 위반 시 제재

149 도도매를 금지한 2022년부터 피심인은 재판매가격 위반과 더불어 도도매 행위도 같이 적발하였다.[74] 구체적으로 비특약점이 자신의 골프 클럽을 판매 중인 경우 해당 제품을 구매하고, 상품에 부착된 바코드에 기재되어 있는 특약점 명칭을 확인하는 방식으로 위반 도도매 금지 정책 위반 특약점을 적발 후 제재하였다.

150 피심인은 오프라인 모니터링 요원으로 하여금 비특약점에서 정품 클럽이 판매되는 경우 도도매 적발을 위해 판매가격과 무관하게 해당 제품을 바로 구매토록 하였다. 이러한 사실은 피심인이 작성하였던 모니터링 요원 교육자료인 아래 <표 76> 기재에서 확인된다.

74) 피심인은 위 2. 가. 1). 다).에서 인정된 바와 같이 2020년부터 지속적인 온・오프라인 모니터링을 통해 특약점과 비특약점들의 재판매가격 수준을 감시하였다.

<표 76> 2023년 2차 오프라인 모니터링 요원 교육자료(소갑 제48호증)

◉ 조사 개요

1. 조사 목적

- 시장 내 던롭코리아 제품 유통 현황 및 판매 가격을 확인하여, 특약점 보호 및 판매 가격의 안정화를 위해 건전한 유통 질서를 확립하고자 본 조사를 시행

2. 조사 유형 및 조사 대상

- 일반 골프용품 매장 모니터링

① 특약점	던롭코리아와 정식으로 계약 관계를 맺고, 제품을 판매할 수 있는 대리점
② 비특약점	던롭코리아와 정식 계약 관계가 없기 때문에 자사 제품을 판매할 수 없는 업체

3. 주요 조사 내용

① 특약점
· 선권매 브랜드 및 권매 이유
· 특약점 내 자사 브랜드 제품 판매 가격
· 자사 브랜드 클럽, 골프공 매대 진열 상태 등
⇒ (리스트 내 "구매가격 미만일 때 구매" 기입된 매장의 경우) 구매가격 미만이면 제품 구매

② 비특약점
· 자사 브랜드 제품 판매 여부 및 정품 여부
· 비특약점 내 자사 브랜드 제품 판매 가격 확인
⇒ (정품 클럽을 판매할 경우) 제품 구매

151 구체적으로 피심인이 진행한 연도별 오프라인 모니터링 내역은 아래 <표 77>, <표 78> 기재와 같다.

<표 77> 2022년 오프라인 모니터링 내역

차수	비특약점 수	모니터링 대상 상품	조사 기간
1차	37개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	2월 3일~3월 1일
2차	35개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	3월 10일~4월 4일
3차	34개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	4월 11일~5월 6일
7차	34개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	9월 1일~9월 30일
8차	30개	XXIO 12/X2, PRIME RE4, SRIXON ZX	10월 20일~11월 3일
9차	25개	XXIO 12/X2	11월 29일~12월 26일

<표 78> 2023년 오프라인 모니터링 내역

차수	비특약점 수	모니터링 대상 상품	조사 기간
1차	29개	XXIO 12/X2, SRIXON ZX Mark Ⅱ	2월 2일~3월 5일
2차	29개	XXIO 12/X2, PRIME RE5, SRIXON ZX Mark Ⅱ	3월 20일~4월 16일

152 한편, 온라인에서는 아래 <표 79> 기재의 진술 내용과 같이 재판매가격 위반 게시물을 적발하면서 도도매 여부를 함께 확인하였다. 온라인 모니터링은 위 2. 가. 1) 다)에서 살펴본 바와 같이 피심인 직원(경영기획팀 ○○○○○○)이 매일 아침 직접 온라인 쇼핑몰 검색을 통해 진행하였다.

<표 79> 피심인 ○○○○○○ ○○○ 진술(소갑 제9호증)

문) 던롭 본사는 도도매 제한 정책을 위반한 특약점을 적발하기 위해 온, 오프라인 모니터링도 진행했나요? 진행했다면 어떤 방식이었나요? 답) 오프라인 모니터링의 경우 판매가격 모니터링과 함께 진행했습니다. 다만 회차에 따라 모니터링 대상 점포에 비특약점은 포함하지 않은 경우도 있는데, 이런 경우는 도도매 모니터링을 하지 않은 것입니다. 온라인 모니터링의 경우 모든 제품을 클릭해서 도도매인지 여부를 확인하지는 않고, 판매가격이나 병행수입을 정품으로 표기했는지 여부를 위주로 모니터링하는 과정에서 도도매도 함께 적발합니다.

153 피심인이 상기한 방식으로 2022년 1월부터 2023년 4월까지 적발·제재한 도도매 위반 사안 중 확인되는 내역은 아래 <표 80> 기재와 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 80> 2022년 1월~2023년 4월 도도매 제재내역(소갑 제34호증, 제42~43호증)

적발 시기		점포명	적발 상품	조치 내역
연도	일자			
2022	2.5.		XXIO 12	3개월 전품목 출고정지
	10.23.		XXIO 12	3개월 전품목 출고정지
	11월경		미상	3개월 전품목 출고정지
2023	2.24.		XXIO 12	3개월 전품목 출고정지
	3.22.		XXIO 12	3개월 전품목 출고정지
	3.23.		XXIO 12	3개월 전품목 출고정지

2) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제45조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위

로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 6. (생략)

7. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[75]

제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준) 법 제45조제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 또는 기준(제52조 관련)

7. 구속조건부거래

법 제45조제1항제7호에 따른 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가. (생략)

나. 거래지역 또는 거래상대방의 제한

상품 또는 용역을 거래하는 경우에 그 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립 요건

154 구속조건부 거래행위 중 거래지역 또는 거래상대방 제한이 성립하기 위해서는 ①사업자가 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 구속하는 조건으로 거래할 것, ②그러한 행위가 부당할 것이라는 요건이 충족되어야 한다.

155 구속조건은 사업자가 거래지역이나 거래상대방을 일방적으로 강요할 것을 요

75) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 2022. 12. 27.에 시행된 것을 말한다. 이하 ‘법 시행령’이라고 한다.

하지 않으며, 거래상대방의 요구나 당사자의 자발적인 합의에 의한 것을 포함한다. 조건은 그 형태나 명칭을 묻지 않으며 거래상대방이 사실상 구속을 받는 것으로 충분하다.

156 거래지역 또는 거래상대방 제한행위가 부당한지 여부는 당해 행위가 관련시장에서의 경쟁을 제한하는지 여부를 위주로 판단한다. 이때 경쟁제한성이 있는지 여부는 거래지역 또는 거래상대방 제한의 정도, 당해 상품시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 행위자의 시장점유율 및 경쟁사업자의 숫자와 시장점유율, 지역제한이 재판매가격유지행위 등 타 불공정행위와 병행하여 행해지거나 재판매가격유지의 수단으로 사용되는지 여부, 당해 행위로 인해 소비자의 선택이 침해되거나 서비스의 질 제고 및 가격인하 유인이 축소되는지 여부 등을 감안하되, 브랜드 내 경쟁제한효과와 브랜드 간 경쟁촉진효과를 비교형량하여 판단한다.[76]

157 아울러, 거래상대방인 특정사업자가 당해 행위로 거래처 선택의 자유 등이 제한됨으로써 자유로운 의사결정이 저해되었거나 저해될 우려가 있는지 등도 부당성 판단 시 고려할 수 있다.[77]

나) 위법성 성립 요건 해당 여부

(1) 특약점의 거래상대방을 구속하는 조건인지 여부

158 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 특약점의 거래상대방을 구속하는 조건으로 거래하는 행위에 해당하는 것으로 판단된다.

159 첫째, 특약점은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서, 독자적인 영업전략과 능력에 따라 자신의 거래상대방을 자율적으로 결정할 수 있어야 한다. 비특약점은 특약점의 기존 또는 잠재적 거래상대방이므로, 피심인이 특약점으로 하여금 비특약점

76) 불공정거래행위 심사지침 V. 7. 나.
77) 대법원 2013. 4. 25. 선고 2010두25909 판결

과 거래하지 못하도록 한 행위는 특약점의 거래상대방을 제한하는 행위에 해당한다.

160 둘째, 피심인은 온·오프라인 모니터링과 상품 바코드 스티커에 기재된 특약점 명칭을 통해 도도매를 한 특약점을 쉽게 적발할 수 있었다는 점에서 실효적인 감시 체계를 갖추었다. 또한 특약점은 필요한 제품을 수시로 발주한다는 점,[78] 젝시오 브랜드의 시장점유율이 낮지 않다는 점 등을 고려할 때 출고정지와 같은 피심인의 제재는 실효성이 높은 불이익 조치로 판단된다.[79] 이렇듯 피심인은 실효적인 감시 체계와 제재기준을 갖추었다는 점에서 피심인이 특약점으로 하여금 피심인의 구속조건을 준수하도록 강제하였다고 인정된다.

(2) 부당성 여부

161 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 다음과 같은 점에서 브랜드 내 경쟁 등을 제한하여 가격 인하 유인을 축소하고 소비자 이익을 저해하는 효과가 크며, 브랜드 간 경쟁 촉진 효과가 있다고 보기 어려우므로, 그 부당성이 인정된다.

162 첫째, 피심인의 도도매 제한 행위는 비특약점이 피심인의 젝시오·스릭슨 브랜드 골프 클럽을 판매하는 것을 제한하고 유통채널을 특약점으로 한정시킴으로써, 브랜드 내 유통채널 간 경쟁을 감소시킨다. 특히, 특약점의 온·오프라인 판매에 대해 강력한 재판매가격유지행위를 실행함과 동시에 비특약점에 대한 도도매도 제한하였다는 점에서 브랜드 내 가격 경쟁이 크게 제한되었다고 판단된다.

---

78) 아래 피심인 ○○○○○○ ○○○의 진술(소갑 제9호증)을 통해 이러한 사실을 확인할 수 있다.

문) 특약점에 대한 골프채, 볼, 용품 등의 출고 주기는 어떻게 되나요? 정해진 주문과 출고 시기가 있나요?
답) 정해진 시기는 없고, 점주가 수시로 물건이 필요할 때 원하는 물량을 알려주시면 저희가 바로 출고해 드리는 방식입니다. 대부분 월초에 대량 주문하고, 그 뒤에는 필요해지는 물품을 수시 주문하시는데, 그렇다고 해서 주문·출고 주기가 한 달인 것은 아닙니다. 어느 정도 규모가 있는 점포는 한 달에 열 번 이상도 주문합니다. 골프채는 스펙이 무척 다양하기 때문에, 특정 스펙의 채가 판매되어 버리면 그 다음 손님이 해당 스펙을 찾았을 때 팔 수가 없습니다. 그래서 물건이 팔리면 바로 저희에게 주문을 해 주시고, 그러면 저희도 다음날이면 바로 배송을 해 드립니다.

79) 실제로 2022년 말 피심인 스스로도 도도매 금지 정책 위반 제재 건수가 2건에 불과하다며, '강력한 도도매 금지 정책으로 인해 특이사항 없이 운영'되었다고 평가하기도 하였다.

163 둘째, 골프 클럽의 경험재적 특성으로 인해 피심인 제품의 가격이 상승하더라도 소비자의 구매 전환이 활발하게 이루어질 것이라고 보이지 않는다는 점, 피심인이 보유한 젝시오 브랜드의 시장점유율이 낮지 않은 점 등을 종합 고려할 때 소비자 후생을 저해하는 효과가 크다고 판단된다.

164 셋째, 특약점은 피심인과 별개의 독립된 사업자로서 특별한 사정이 없는 한 자신의 영업전략과 능력 등을 토대로 독자적으로 유통 경로를 결정할 수 있어야 하나, 피심인의 도도매 제한 정책과 실효적인 감시 체계 및 제재로 인하여 비특약점에 대한 판매가 제한되었으며 구속의 정도도 강력하였다. 이는 특약점이 거래상대방을 자유롭게 결정할 자유를 침해하여 공정거래의 기반을 저해하는 행위라고 판단된다.

165 넷째, 피심인은 젝시오·스릭슨 브랜드 상품의 시장 가격을 높은 수준으로 유지하려는 목적하에 전술한 위 2. 가. 1)의 재판매가격 유지행위와 병행하여 구속조건부 거래행위를 체계적으로 계획·실행하였다.

4) 소결

166 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제45조 제1항 제7호에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과 여부

167 피심인의 이 사건 재판매가격유지행위 및 구속조건부거래행위는 온라인 시장에서의 자유로운 경쟁을 차단하여 공정한 경쟁 질서를 저해하는 효과를 발생시키므로 법 제49조에 의거 향후 동일하거나 유사한 위반행위가 반복되는 것을 방지하기 위하여 주문과 같이 시정명령을 부과한다. 또한 특약점이 피심인의 법 위반행위를 명확하게 인식하게 하여 재발 여부를 감시하도록 할 필요가 있으므로, 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 피심인과 거래하고 있는 모든 특약점에게 서

면으로 <별지> 기재의 문안과 같이 통지하도록 하는 것이 타당하다.

168 아울러 이 사건 재판매가격유지행위는 피심인 ○○○○○의 ○○ ○○ 체계적으로 실행되어 수년간 지속되었다는 점, 전국에 걸쳐 다수의 특약점을 대상으로 실행됨에 따라 브랜드 내 가격 경쟁이 크게 제한되었다는 점, 가격 인하 유인이 축소되어 제품을 저렴하게 구매할 수 있었던 소비자의 후생이 감소했다는 점, 젝시오·스릭슨 브랜드 제품의 가격 하락 방지라는 경쟁 제한적인 목적 달성을 위해 행위를 실행하였다는 점, 실제로 위반 특약점에 대하여 출고정지를 하는 등의 제재가 실행된 사례가 다수 확인된다는 점 등을 고려하여 피심인의 재판매격유지행위에 대하여 법 제50조의 규정에 의거하여 주문과 같이 과징금을 부과한다.

169 다만, 도도매 금지행위의 대상 상품이 재판매가격 유지행위 대상 상품과 동일하며[80] 위반 기간도 재판매가격 유지행위 기간에 포함되어 있다는 점, 위반행위의 효과가 재판매가격 유지행위와 동일한 거래분야에 미치며 관련매출액도 모두 재판매가격 유지행위의 관련매출액에 포함된다는 점, 도도매 금지 행위가 재판매가격 유지의 실효성 확보를 위한 수단으로 활용된 측면이 있다는 점, 계획의 수립 및 위반 여부의 감시·제재 또한 재판매가격 유지행위와 동일하게 이루어졌다는 점 등을 종합적으로 고려하여 구속조건부 거래행위에 대해서는 별도로 과징금을 부과하지 아니한다.

나. 과징금 산정

1) 기본 산정기준

가) 관련매출액

80) 피심인 내부 문건에는 도도매 금지 대상 상품이 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 도도매 여부 감시를 위한 모니터링 및 위반시의 제재가 재판매가격 유지행위에서와 동일하게 '젝시오·스릭슨 골프클럽(드라이버, 아이언, 우드, 유틸리티/하이브리드)'에 대해서만 이루어졌으며, 피심인이 기타 다른 방법으로 도도매를 금지한 사실도 확인되지 않는다.

(1) 관련 상품

170 관련 상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[81]

171 이 사건 재판매가격 유지행위의 영향을 받은 관련상품은 재판매가격 유지행위의 대상이 된 상품으로서, 피심인이 자신과 거래하는 국내 모든 특약점(일반 특약점, 중대형 특약점, 대형 체인, OB 특약점)에 판매한 젝시오(XXIO, X, PRIME RE 시리즈) 및 스릭슨(Z 시리즈) 브랜드의 주요 골프 클럽(드라이버, 아이언, 우드, 유틸리티/하이브리드)으로 본다.[82][83]

(2) 위반행위 기간 및 적용 법령

172 위반 기간은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말하며, 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업・재무관련 자료, 임직원・거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태·관행, 시장상황 등을 고려하여 산정한다.[84]

173 피심인은 2020년 1월 이 사건 최초로 품목별 재판매가격을 설정하여 특약점

81) 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅱ. 5. 나. (1)

82) 피심인이 자신의 특약점에 배포한 판매가격표에는 그 밖의 상품(다른 브랜드・모델의 클럽, 골프 볼 등)의 재판매가격이 포함된 경우도 있었으나, 앞서 살펴보았듯이 피심인이 내부 전략회의 등에서 지속적으로 재판매가격을 논의하여 유지・변경하고, 특약점들의 준수 여부를 확인하며, 위반 특약점에 대해 가격 인상을 요구하거나, 출고 정지・리베이트 등 금전적 지원 삭감 등 불이익 조치를 한 것은 위 관련 상품의 재판매가격으로 한정되었다. 따라서 가격표상에 기재된 그 밖의 상품의 재판매가격은 구속력을 갖지 않는 단순 권장가격 안내에 그쳤던 것으로 판단된다.

83) 시타채와 구형모델의 매출액은 다음과 같은 점을 고려하여 관련매출액에서 제외하였다. 첫째, 시타채의 경우 기본적으로 소비자 판매 목적이 아니므로 소비자 판매가격이 존재하지 않고 재판매가격 유지행위의 대상도 아닌 점, 특약점 판매가격 또한 주로 장기간 대여 후 감가상각을 반영하여 중고가격으로 결정된 바 소비자 판매용과는 가격 결정방식이 다른 점 등을 감안하였다. 둘째, 구형 모델(출시된 지 2년 이상 경과하고, 후속 신제품이 이미 시장에서 유통중인 모델)의 경우 해당 시점에 재판매가격유지행위의 대상이 아니었던 점, 유통량이 적고 소비자 선호가 낮으며 피심인의 통제도 없는 상황에서 과거에 행해졌던 재판매가격유지행위의 영향을 받아 가격 경쟁이 제한되리라고 보기 어려운 점 등을 감안하였다.

84) 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅱ. 6.

들에게 통지하였으며, 다수의 특약점들이 재판매가격을 통지받은 사실이 증거를 통해 확인되는 시점은 위 <표 37> 기재의 통화가 이루어진 2020. 1. 20.인 바, 위반행위의 개시일은 2020. 1. 20.로 본다.

174 피심인은 현장조사 이후 모든 법 위반행위를 중단하였다고 소명하고 있으며 더 이상 재판매가격 준수여부에 대한 감시 또는 제재행위가 이루어지지 않았다고 확인되므로 위반행위의 종료일은 현장조사 개시일인 2023. 4. 5.로 본다.

(3) 관련매출액의 산정

175 위 (1), (2)를 고려하여 산정한 관련매출액은 아래 <표 81>기재에서 드러나는 바와 같이 291,532,854,358원이다.

<표 81> 관련매출액(소갑 제49호증)

(단위: 원)

연도	2020	2021	2022	2023	계
매출액	67,779,083,990	86,036,993,640	103,198,555,810	34,518,220,918	291,532,854,358

나) 부과기준율

176 피심인이 젝시오·스릭슨 브랜드의 가격 하락을 방지하고자 하는 경쟁제한적인 목적을 달성하기 위해 재판매가격유지행위를 수년간 체계적으로 실행하였다는 점, 모니터링 업체를 통하여 위반 특약점을 감시하는 등 실효적인 감시 체계를 구축하였으며 위반 특약점에 대하여 실제 제재한 사례도 다수 확인된다는 점, 관련매출액이 1천억원 이상이라는 점 등을 고려하여 부과기준율을 산정할 필요가 있다.

177 다만, 골프 클럽 시장은 피심인 이외에도 5개 이상의 브랜드의 시장점유율이 10% 수준으로 균등하게 형성되어 있으므로 브랜드 간 경쟁이 치열하다고 판단된다는 점, 피심인이 골프 클럽 시장의 우월적 사업자라고 단정하기 어렵다는 점 등을 함께 고려할 때 과징금고시 [별표] 세부평가 기준표에 따른 위반행위 중대성을 그대

로 적용하는 것이 비례의 원칙 및 형평의 원칙 등에 위배되는 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다고 판단되므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 가. 2) 단서에 따라 중대한 위반행위로 보고 0.8%의 부과기준율을 적용한다.

다) 기본 산정기준 산출

178 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산출한다. 따라서, 관련매출액 291,532,854,358원에 부과기준율 0.8%를 곱하여 산출한 기본 산정기준은 2,332,262,835원이다.

2) 1차 조정

1 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 1차 조정된 산정기준은 위 기본 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

2 피심인이 심사관의 조사단계와 공정거래위원회의 심리 종결 시에 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 적극 협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정에 따라 1차 조정된 산정기준의 100분의 20을 감경한다. 이에 따른 2차 조정된 산정기준은 1,865,810,268원 이다.

4) 부과과징금의 결정

3 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 규정에 따라 2차 조정된 산정기준에서 1백만 원 미만의 금액을 버리고 1,865,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

179 피심인들의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 법 제46조 및 제45조 제1항 제7호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제49조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제50조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 2월 13일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수

<별지>

통지 문안

수신 : 던롭스포츠코리아(주)와 거래하고 있는 모든 특약점

제목 : 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 던롭스포츠코리아 주식회사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제 2025 - 019호, 2025. 2. 13.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인 던롭스포츠코리아 주식회사는 특약점에 대하여 자신이 판매한 골프 클럽 등의 상품을 판매하면서 자신이 정한 온라인 또는 오프라인상의 최저 판매가격을 준수할 것을 요구하고, 이를 위반하는 경우 출고정지, 리베이트 등 금전적 지원 삭감, 거래종료 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 등의 방법으로 재판매가격을 유지하는 것과 동일 또는 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 던롭스포츠코리아 주식회사는 특약점에 대하여 자신이 판매한 골프 클럽 등의 상품을 자신과 계약 및 거래관계가 없는 다른 유통업자에 판매하지 않을 것을 요구하고, 이를 위반하는 경우 출고정지, 리베이트 등 금전적 지원 삭감, 거래종료 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통보하는 등의 방법으로 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 것과 동일 또는 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

20 년 월 일

던롭스포츠코리아 주식회사 대표이사 ㅇㅇㅇ (인)